

PEMETAAN RISIKO KECURANGAN (*FRAUD RISK ASSESSMENT*)



BUKU PESERTA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
TAHUN 2012**

KATA PENGANTAR

BPK merupakan institusi yang memperoleh mandat dari konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan administrasi keuangan negara. Implikasi dari hal itu adalah adanya kewajiban bagi BPK untuk turut serta mengurangi tingkat terjadinya kecurangan di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN/D melalui laporan hasil auditnya. Lingkup kewajiban untuk mengurangi tingkat terjadinya risiko kecurangan tersebut termasuk juga di lingkungan organisasi BPK. Sistem Kendali Kecurangan yang sedang dikembangkan BPK merupakan satu mekanisme strategis yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mengendalikan tingkat terjadinya kecurangan sampai ke tingkat minimal.

Salah satu unsur dalam Sistem Kendali Kecurangan adalah pelaksanaan Pemetaan Risiko Kecurangan dalam organisasi BPK. Pelaksanaan risiko kecurangan yang tepat akan dapat menjadi dasar bagi para pimpinan dalam merancang strategi pengendalian kecurangan di masing-masing lingkup pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Melalui pemetaan risiko, jajaran pimpinan organisasi akan menggambarkan Profil Risiko Kecurangan yang harus dihadapi sehingga strategi pengendalian risiko kecurangan akan lebih terarah dan efektif.

Untuk itu, sudah seyogyanya jajaran pimpinan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemetaan risiko kecurangan dibekali dengan teknik dan cara melakukan pemetaan risiko kecurangan. Melalui pemahaman yang baik dalam melakukan pemetaan risiko kecurangan, program pengendalian risiko kecurangan akan berjalan secara efektif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap nara sumber yang telah memungkinkan tersusunnya seluruh materi Pelatihan Pemetaan Risiko Kecurangan. Penyusunan materi pelatihan tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan, untuk itu Kami sangat mengharapkan koreksi dan kritik membangun, agar perbaikan atas materi pelatihan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>v</i>
BAB I	<i>1</i>
PENDAHULUAN	<i>1</i>
A. Deskripsi Singkat Mata Diklat	<i>1</i>
B. Kompetensi Diklat.....	<i>1</i>
C. Target Peserta	<i>2</i>
D. Metode Pembelajaran	<i>2</i>
E. Kerangka Bahasan.....	<i>3</i>
F. Peta Kompetensi	<i>6</i>
BAB II	<i>7</i>
SISTEM KENDALI KECURANGAN.....	<i>7</i>
A. Pengertian dan Faktor Penentu Keberhasilan	<i>7</i>
B. Pengembangan Strategi.....	<i>13</i>
BAB III	<i>30</i>
MANAJEMEN RISIKO	<i>30</i>
A. Pengertian Manajemen Risiko.....	<i>30</i>
B. Pemetaan Risiko Kecurangan BPK	<i>34</i>
BAB IV	<i>37</i>
PENETAPAN KONTEKS KECURANGAN	<i>37</i>
A. Organisasi BPK.....	<i>37</i>
B. Kegiatan BPK	<i>39</i>
BAB V	<i>43</i>
IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN	<i>43</i>
A. Kecurangan	<i>43</i>
B. Unsur Terjadinya Kecurangan	<i>47</i>
C. Identifikasi Risiko Kecurangan	<i>49</i>

BAB VI	55
ANALISIS RISIKO KECURANGAN.....	55
A. Kemungkinan Terjadinya Kecurangan	55
B. Tingkat Signifikansi Kecurangan	56
BAB VII	59
EVALUASI RISIKO KECURANGAN	59
A. Identifikasi Orang / Bagian Yang Terkait.....	59
B. Kendali Intern Atas Risiko Kecurangan	59
C. Efektivitas Kendali Intern	60
BAB VIII	63
PENANGANAN SISA RISIKO KECURANGAN.....	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. *ACFE Fraud Tree.*
2. Lembar Kerja Pemetaan Risiko Kecurangan
3. *ACFE.Fraud Risk Assessment Tool.*

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami deskripsi singkat mata diklat, peta kompetensi, dan kerangka pembahasan Diklat

A. Deskripsi Singkat Mata Diklat

Mata diklat ini dimaksudkan untuk:

- Memberikan pemahaman (reviu) singkat mengenai Sistem Kendali Kecurangan BPK.
- Memberikan pemahaman mengenai Pemetaan Risiko Kecurangan (*Fraud-Risk assessment*) yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan Sistem Kendali Kecurangan BPK.
- Memberikan pelatihan mengenai pelaksanaan proses pemetaan risiko kecurangan (*fraud-risk assessment*) di unit / satuan kerja BPK.

B. Kompetensi Diklat

Standar Kompetensi Diklat:

Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu menjalankan peran dalam tim “*Fraud Risk Assessor*” serta dalam pelaksanaan *self-assessment* di satuan kerjanya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan Sistem Kendali Kecurangan.

Kompetensi Dasar Diklat:

Setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu:

1. Memahami keterkaitan antara Proses Pemetaan Risiko Kecurangan dengan Sistem Kendali Kecurangan BPK secara keseluruhan.
2. Mengidentifikasi risiko kecurangan dalam konteks kegiatan utama dan kegiatan penunjang di masing-masing satuan kerja BPK.
3. Menganalisis risiko kecurangan yang teridentifikasi, yaitu mengestimasi tingkat kemungkinan keterjadiannya dan tingkat signifikansi masing-masing risiko kecurangan.
4. Mengevaluasi risiko kecurangan yang teridentifikasi, yaitu memetakan ada tidaknya kendali intern yang terpasang serta memetakan efektivitasnya guna menentukan sisa risikonya.

5. Merancang tindakan penanganan atau kontrol tambahan yang diperlukan untuk memitigasi sisa risiko yang teridentifikasi.

C. Target Peserta

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, diklat ini dapat diikuti oleh pegawai yang mewakili satuan kerja – satuan kerja di BPK, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen untuk melaksanakan Sistem Kendali Kecurangan di satuan kerja BPK,
2. Memiliki pengetahuan dasar mengenai jenis-jenis kecurangan,
3. Pernah dan/atau sedang memiliki tanggung jawab sebagai pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional senior, serta memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan/atau mendeteksi tindak kecurangan di lingkup tugas pekerjaannya.

D. Metode Pembelajaran

Agar peserta diklat mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan etika pemeriksa maka proses belajar mengajar menggunakan pendekatan andragogi. Dengan pendekatan ini, peserta didorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui komunikasi dua arah. Metode yang digunakan merupakan kombinasi dari ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

Instruktur membantu peserta dalam memahami materi melalui ceramah, dimana dalam proses ini peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dan berdiskusi. Agar proses pendalaman materi dapat berlangsung dengan baik, dilakukan diskusi kelompok yang diikuti dengan presentasi hasil diskusi, tanya jawab, dan diskusi kelas, sehingga peserta diklat benar-benar secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar.

Hasil akhir diskusi kelas akan menjadi masukan kepada BPK mengenai pelaksanaan pemetaan risiko kecurangan oleh peserta training dan akan diusulkan untuk menjadi referensi dalam proses manajemen risiko kecurangan selanjutnya di lingkungan BPK dalam kerangka kerja pelaksanaan Sistem Kendali Kecurangan secara keseluruhan.

E. Kerangka Bahasan

Buku Peserta ini disusun dengan kerangka bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan umum sebagai gambaran menyeluruh atas isi Buku Peserta yang meliputi: Deskripsi Singkat Tujuan Mata Pelajaran, Kompetensi Diklat dan Target Peserta, Metodologi Pembelajaran, Kerangka Bahasan, dan Peta Kompetensi.

BAB II SISTEM KENDALI KECURANGAN

Bab ini berisi gambaran tentang Sistem Kendali Kecurangan yang dikembangkan oleh BPK dalam mengendalikan risiko kecurangan. Pembahasan dimulai dengan pengertian Sistem Kendali Kecurangan secara keseluruhan, yang dilanjutkan dengan uraian mengenai faktor-faktor penentu dalam keberhasilan suatu organisasi dalam mengendalikan risiko kecurangan yang dihadapinya.

Kecurangan tidak dapat dihilangkan secara tuntas. Yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya pengendalian agar tingkat keterjadian kecurangan berada pada tingkatan minimal yang dapat diterima oleh organisasi. Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi, termasuk BPK, dalam mengendalikan risiko kecurangan adalah dengan mengembangkan strategi pencegahan, strategi pendeteksian, strategi merespon indikasi kecurangan, dan strategi penguatan sistem melalui monitoring dan pelaporan.

BAB III MANAJEMEN RISIKO

Bab ini memuat pengertian tentang praktik manajemen risiko yang diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko kecurangan. Banyak jenis risiko yang harus dihadapi dan dikelola oleh manajemen. Salah satu di antaranya adalah risiko kecurangan. Komponen-komponen dalam penerapan manajemen risiko akan diuraikan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan manajemen risiko dalam Sistem Kendali Kecurangan. Sebagai bagian dari manajemen risiko, Manajemen menggunakan pemetaan risiko kecurangan untuk memperoleh gambaran mengenai sisa risiko yang harus dimitigasi.

Tahapan-tahapan dalam pemetaan risiko kecurangan, yang terdiri atas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, termasuk penilaian efektivitas kendali intern yang diterapkan, yang menghasilkan kesimpulan mengenai sisa risiko yang harus dicermati dan dimitigasi lebih lanjut, merupakan bagian penting dalam manajemen risiko kecurangan, akan diuraikan alur pekerjaannya dan sifat saling keterkaitannya.

BAB IV PENETAPAN KONTEKS

Pemahaman akan pengertian kecurangan harus dikaitkan dengan konteksnya. Di dalam bab ini, konteks kecurangan dibatasi pada organisasi BPK. Bab ini memuat maksud pembentukan BPK beserta penyusunan struktur organisasinya berdasarkan legislasi yang berlaku. Tugas dan Fungsi BPK, khususnya tugas dan fungsi di masing-masing satuan kerja akan diuraikan secara umum dengan merujuk kepada kegiatan utama dan kegiatan penunjang di masing-masing satuan kerja untuk dapat memberikan pemahaman mengenai konteks yang dijadikan dasar dalam mengidentifikasi risiko kecurangan dalam tahapan selanjutnya.

BAB V IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN

Bab ini memuat berbagai risiko yang dihadapi BPK. Salah satu risiko yang harus dihadapi adalah risiko kecurangan, yang jika digambarkan secara sederhana akan menunjukkan adanya tumpang tindih dengan risiko-risiko lainnya.

Beberapa definisi mengenai kecurangan dan pengklasifikasiannya, baik berdasarkan teori maupun berdasarkan pengaturannya secara yuridis, akan dijelaskan kepada peserta untuk memperluas pemahaman mengenai jenis-jenis kecurangan yang berisiko terjadi di BPK.

Selanjutnya akan diuraikan bahwa, berdasarkan survey terdapat tiga unsur yang menyertai terjadinya kecurangan. Ketiga unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan yang melekat.

BAB VI ANALISIS RISIKO KECURANGAN

Bab ini memuat analisis mengenai estimasi tingkat kemungkinan atau probabilitas tingkat keterjadian dari masing-masing risiko kecurangan. Selanjutnya diuraikan analisis mengenai tingkat signifikansi dari masing-masing risiko, dengan menggunakan berbagai persepsi atau ukuran.

BAB VII EVALUASI RISIKO KECURANGAN

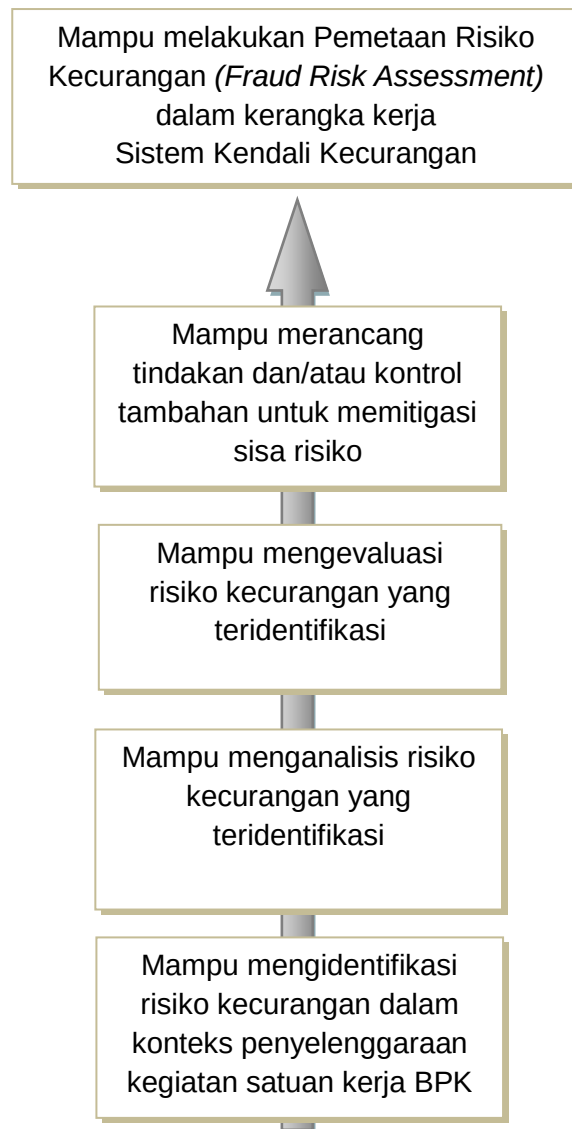
Bab ini memuat tentang evaluasi risiko kecurangan melalui pengidentifikasi bagian/orang yang terkait dengan modus kecurangan yang teridentifikasi, alat kendali intern yang seharusnya terpasang dan yang saat ini terpasang, beserta pemetaan rating tingkat efektivitas pelaksanaannya.

BAB VIII PENANGANAN SISA RISIKO

Bab ini memuat tentang penentuan sisa risiko dan rancangan tindakan-tindakan atau kendali tambahan yang perlu dibuat untuk memitigasi sisa risiko yang ada.

F. Peta Kompetensi

Peta kompetensi yang diharapkan dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB II

SISTEM KENDALI KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami sistem kendali kecurangan, beserta komponennya, serta strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan di BPK.

A. Pengertian dan Faktor Penentu Keberhasilan

1. Pengertian Kendali Kecurangan

Dalam menjalankan kegiatannya, Pimpinan, Anggota, dan Pejabat BPK menghadapi berbagai jenis risiko. Berbagai macam risiko tersebut harus dikelola dan dikendalikan dengan baik untuk meminimalisir pengaruh negatifnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pengelolaan semua risiko tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan struktur pengendalian intern, yang dibangun sedemikian rupa agar setiap kegiatan BPK dapat terlaksana secara lancar, terkoordinir, dan terkendali dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

Unsur utama struktur pengendalian intern organisasi yang terkait dengan tujuan penjagaan aset, keuangan, dan aspek pelaporan keuangan organisasi adalah:

- a. lingkungan pengendalian,
- b. pemetaan risiko,
- c. aktivitas pengendalian,
- d. informasi dan komunikasi, dan
- e. pemantauan.

Salah satu risiko yang harus dikelola dan dikendalikan BPK adalah risiko terjadinya kecurangan, berupa kecurangan yang dilakukan oleh anggota organisasi secara sendiri atau bersama-sama (kolusi). Seriusnya *impact* dari risiko kecurangan yang harus dihadapi mengharuskan BPK memfokuskan perhatiannya secara lebih dalam, sehingga dikembangkan 'Sistem Kendali Kecurangan' yang hakekatnya merupakan penerapan sebagian unsur-unsur Sistem Pengendali kecurangan, namun dengan fokus yang lebih tajam dan mendalam pada risiko kecurangan.

Di lain pihak, untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan adanya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara, harus membangun dan menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik dengan lingkungan yang bersih dari korupsi, diperlukan komitmen yang kuat dalam mengelola risiko kecurangan agar kerugian akibat kecurangan dapat diminimalisir.

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, harus dibangun satu program tertulis mengenai pengendalian risiko kecurangan yang dilakukan, untuk menyampaikan pesan yang jelas mengenai sikap BPK dalam menghadapi risiko kecurangan (*fraud risk*).

Dalam program tersebut, lini terdepan yang dibangun adalah teknik-teknik untuk mencegah terjadinya kecurangan. Program pengendalian kecurangan mengharuskan organisasi agar memiliki teknik-teknik pencegahan yang baik untuk menghindari risiko kecurangan di setiap kegiatannya.

Lini berikut yang dibangun adalah teknik untuk mendeteksi kejadian yang terindikasi kecurangan, apabila teknik pencegahan tidak berjalan dengan baik. Banyak sekali metode pendeteksian kecurangan yang dapat dipilih untuk diterapkan. Namun, berdasarkan beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, informasi awal terjadinya kecurangan yang berasal dari rekan kerja atau pemangku kepentingan yang terkait, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan pelaku kecurangan, merupakan sumber terbaik untuk mendeteksi kecurangan. Untuk itu, BPK perlu membangun proses penerimaan laporan/pengaduan yang efektif untuk menerima dan menindaklanjuti laporan adanya indikasi kecurangan.

Selanjutnya, kasus-kasus yang menunjukkan indikasi adanya tindak kecurangan harus diinvestigasi secara tepat. Proses investigasi harus terkoordinasi dengan baik agar seluruh fakta dapat terungkap dan diperoleh rekomendasi tindak perbaikannya, untuk memberikan kepastian bahwa potensi kecurangan telah ditangani secara benar dan tepat. Melalui investigasi, organisasi dapat menyimpulkan ada tidaknya kelemahan dalam piranti pengendalian kecurangan yang diterapkannya agar dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat sistem yang ada.

Efektivitas Sistem Kendali Kecurangan akan tercapai apabila proses penyusunan dan implementasinya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta melekat (*buit-in*) dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. Implementasi secara terus menerus dan berkesinambungan tersebut memungkinkan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap sistem kendali yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penguatan sistem, seiring dengan perkembangan lingkungan dan kondisi di dalam dan di luar BPK yang terus mengalami perkembangan.

Dengan mengacu kepada muatan yang seyogyanya ada tersebut di atas, maka piranti-piranti utama Sistem Kendali Kecurangan adalah:

- a. Kebijakan pengendalian kecurangan,
- b. Manajemen risiko kecurangan,
- c. Kepedulian terhadap kecurangan,
- d. Kebijakan pelaporan kecurangan,
- e. Standar investigasi,
- f. Pelaporan kepada aparat penegak hukum,
- g. Penegakan disiplin standar perilaku.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, beberapa piranti utama Sistem Kendali Kecurangan tersebut merupakan komponen dari Sistem Pengendalian Intern, namun dengan cakupan yang lebih mendalam dan fokus pada pengendalian terhadap risiko kecurangan.

2. *Faktor Penentu Keberhasilan*

a. *Kepemimpinan dan Budaya Anti Kecurangan*

Perilaku pemimpin akan membentuk dan menentukan perilaku semua anggota organisasi. Organisasi yang sudah membangun berbagai macam proses dan sistem untuk menekan kecurangan, bila tidak memiliki pemimpin yang memiliki kualifikasi yang tepat, akan gagal dalam mengimplementasikan sistem kendali kecurangannya. Oleh karena itu, Pimpinan harus memberikan dukungan secara jelas dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya mengendalikan kecurangan untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional serta pegawai bawahannya. Dukungan dan komitmen ini sangat diperlukan, baik oleh internal pegawai maupun para pemangku kepentingan sebagai pihak eksternal. Pegawai BPK sebagai pihak internal yang sangat diharap untuk menjadi penopang utama Sistem

Kendali Kecurangan di BPK tidak akan mau terlibat secara total penuh dalam upaya ini, jika mereka melihat atau merasa adanya ketidaksungguhan dari para Pimpinan dalam mengendalikan kecurangan. Perilaku etis dan lebih bertanggung jawab yang ditunjukkan oleh para Pimpinan akan mendorong para Pejabat Struktural, fungsional, pemeriksa, serta pegawai lainnya untuk berperilaku sama. Di sisi lain, Para Pemangku Kepentingan tidak akan mendukung upaya pengendalian kecurangan apabila mereka melihat perilaku para pemimpin dan pegawai BPK tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku yang sesuai dengan misi untuk menciptakan organisasi BPK yang bersih dari kecurangan.

Lingkungan pengendalian anti kecurangan yang kuat akan menciptakan Budaya yang mendasarkan diri pada prinsip budaya organisasi yang etis (*ethical organizational culture*). Budaya ini merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar untuk menjadi pegangan bagi setiap insan BPK dalam berpikir, berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan proses bisnis dan organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan BPK. Budaya organisasi yang etis ditandai dengan adanya tata kelola yang baik (*good governance*) serta budaya berkinerja tinggi (*high performing culture*). Budaya organisasi yang etis akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, kepuasan karyawan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta menjamin keberlanjutan kegiatan organisasi. Langkah awal yang dilakukan untuk menciptakan budaya tersebut adalah melakukan sosialisasi budaya dan standar perilaku BPK, yaitu kegiatan untuk menyampaikan dan menjelaskan nilai-nilai dasar budaya serta standar perilaku BPK melalui program sosialisasi, baik dalam acara formal maupun informal. Melalui program sosialisasi diharapkan akan muncul kesadaran tentang nilai-nilai dan standar perilaku BPK di semua jajaran BPK. Dari proses tersebut akan timbul identitas insan BPK yang menumbuhkan kebanggaan dan kemauan untuk berdedikasi, berkorban, dan selalu meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan BPK.

b. Regulasi, Kebijakan dan Tata Kelola Anti Kecurangan

Moral dan budaya pimpinan yang anti kecurangan harus dijabarkan ke dalam regulasi dan kebijakan dalam tataran operasional, agar tanggung jawab (*responsibility*) dan tanggung gugat (*accountability*) menjadi jelas dan tegas. Tata kelola yang dilaksanakan oleh BPK mengacu kepada

ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan praktik terbaik secara internasional (*international best practices*).

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur BPK dalam melaksanakan mandatnya sangat berpengaruh dalam pengendalian kecurangan. Prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kesetaraan/Keadilan merupakan prinsip yang memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko kecurangan di BPK .

Perilaku curang merupakan satu tindakan yang merugikan pihak lain sehingga dalam satu negara hukum, perilaku curang tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang menetapkan tindakan-tindakan kecurangan tertentu sebagai berbagai bentuk tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara kepada para pelakunya. Jenis-jenis kecurangan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Pengendalian Kecurangan merupakan komitmen Pimpinan tertinggi BPK dalam menghadapi risiko kecurangan. Pimpinan dan Anggota BPK serta para Pimpinan Satuan Kerja selaku penanggung jawab kegiatan pemeriksaan dan kegiatan pendukung lainnya yang menggunakan dana keuangan negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang harus bersih dan bebas korupsi.

Sebagai organisasi yang sudah lama berdiri, BPK memiliki sejumlah kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan pengelolaan risiko kecurangan. Di antaranya adalah kode etik, prosedur-prosedur pengeluaran biaya, penyusunan anggaran, pengelolaan kepegawaian, penggunaan aset, dan standar pelaksanaan investigasi. BPK sudah melakukan melaksanakan aktivitas pemetaan risiko yang mempengaruhi organisasinya, menjamin ditaatinya prosedur organisasi, melaksanakan identifikasi, dan investigasi penyimpangan, mengukur dan melaporkan capaian kinerjanya kepada para pemangku kepentingan, dan mengkomunikasikan ekspektasinya. Namun demikian, masing-masing dokumen dan aktivitas tersebut diaplikasikan terpisah, dan belum terintegrasi secara ringkas dalam satu dokumen agar dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengevaluasi proses-proses tersebut.

Pengintegrasian semua aktivitas tersebut sangat perlu dilakukan agar pengendalian kecurangan dapat terus dikembangkan dan lebih ditingkatkan efektivitasnya. Pengintegrasian tersebut dilakukan dengan mengembangkan Kebijakan Pengendalian Kecurangan BPK untuk menangani kecurangan. Kebijakan ini merupakan komitmen Pimpinan BPK dalam mengelola risiko kecurangan di dalam organisasi. Kebijakan tersebut berisi piranti-piranti Sistem Kendali Kecurangan yang harus diterapkan dalam satuan kerja di lingkungan BPK .

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan bebas dari KKN sangat menentukan pencapaian cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Legislasi yang mengatur penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, undang-undang tersebut menetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Azas-azas tersebut perlu ditetapkan untuk mencegah meluasnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dewasa ini tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang pada akhirnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Azas-azas umum penyelenggaraan negara yang ditetapkan melalui Undang-undang ini adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum,
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,
- c. Asas Kepentingan Umum,
- d. Asas Keterbukaan,
- e. Asas Proporsionalitas,
- f. Asas Profesionalitas,
- g. Asas Akuntabilitas,

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, BPK memiliki peran yang sangat signifikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Amanah dalam pasal 23E Undang-undang dasar 1945, menyebutkan bahwa BPK diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

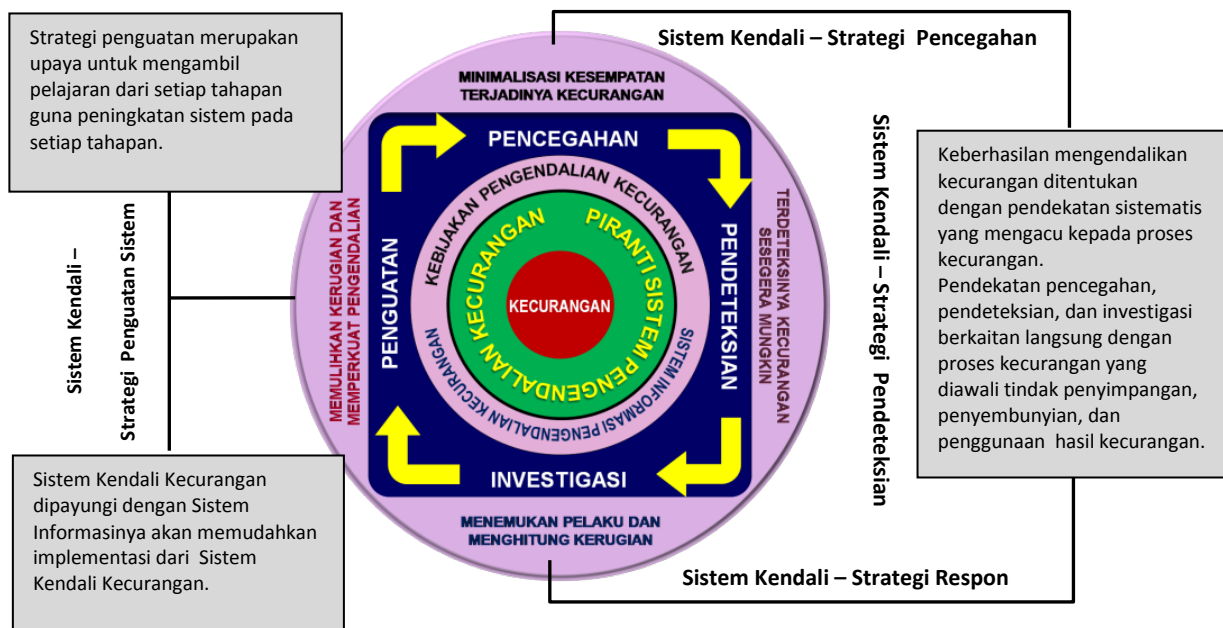
Di sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk melindungi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan negara dari tindak kecurangan. Setiap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang undang, mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk berbuat tidak jujur atau dengan maksud memperkaya diri, sehingga merugikan negara. Untuk mendukung upaya Pemerintah tersebut, BPK wajib menerapkan Sistem Kendali Kecurangan secara konsisten berdasarkan kaidah dan prinsip tata kelola yang baik, yaitu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *fairnes* dan independen.

B. Pengembangan Strategi

Dengan mengacu kepada lini-lini yang harus dikembangkan dalam upaya pengendalian korupsi, pengembangan Sistem Kendali Kecurangan pun dilakukan melalui beberapa strategi yang saling terkait yang menggambarkan lini kendali tersebut, dan merupakan satu siklus untuk mereviu dan menguatkan sistem secara berkesinambungan. Strategi tersebut diklasifikasikan menjadi empat strategi utama yang digambarkan sebagai satu lingkaran siklus sebagai berikut:



Penjabaran dari keempat strategi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Strategi Pencegahan

Merupakan berbagai upaya yang digunakan untuk mencegah Pimpinan dan Anggota BPK, Pejabat struktural dan fungsional, serta Pegawai lain di BPK melakukan tindak kecurangan. Kebijakan Pengendalian Kecurangan yang disajikan secara tertulis akan membantu para Pimpinan dan Anggota BPK, Pejabat struktural dan fungsional, serta Pegawai lain di BPK dalam memahami arti kecurangan, sikap organisasi dalam menghadapi kecurangan, dan apa yang harus dilakukannya apabila melihat atau menjumpai kasus yang diindikasikan sebagai tindak kecurangan.

Strategi pencegahan dikembangkan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko kecurangan

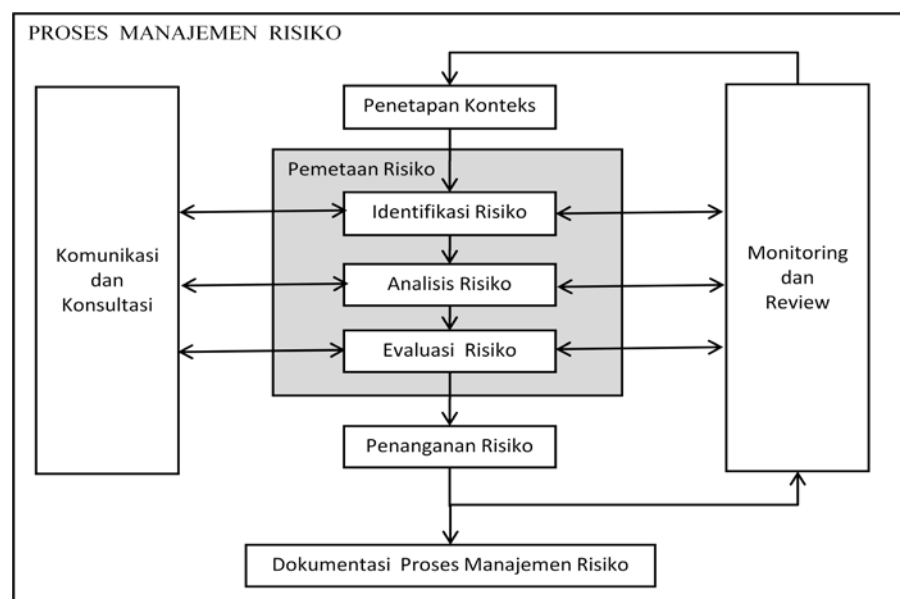
Manajemen risiko merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola seluruh risiko dalam suatu organisasi dan memberdayakan semua fungsi manajemen secara terintegrasi, serta meletakkan tanggung jawab pada semua pemilik risiko. Untuk dapat menerapkan manajemen risiko dalam mengelola risiko kecurangan, maka harus dilakukan identifikasi secara tepat semua risiko kecurangan yang ada, diukur tingkat kemungkinan keterjadiannya, dan dampak yang akan dialami apabila kecurangan tersebut terjadi, serta upaya-upaya untuk memitigasi risiko kecurangan tersebut.

Dalam mengembangkan standar manajemen risiko, kerangka sistem manajemen risiko dan struktur pengendalian intern harus ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan agar lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal ini diperlukan agar sistem manajemen risiko dapat lebih dini memberi informasi mengenai risiko-risiko yang dihadapi, khususnya risiko kecurangan sehingga dapat segera diambil langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampaknya.

Manajemen risiko memberi sebuah kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko kecurangan. Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan, serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas BPK. Penerapan metodologi manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis dapat membantu penilaian tingkat risiko kecurangan dan besarnya, baik risiko kecurangan yang timbul dari pihak intern maupun ekstern.

Penerapan manajemen risiko disamping memberi manfaat bagi otoritas pengawasan, juga akan memberi gambaran kepada pejabat BPK mengenai kemungkinan terjadinya kerugian di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, serta sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan BPK.

Dengan menggunakan standar ISO 31000:2009, Proses Manajemen Risiko Kecurangan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Uraian lebih rinci mengenai manajemen risiko akan dijabarkan dalam Bab berikutnya.

b. Struktur Pertanggungjawaban

Pejabat struktural dan fungsional dalam organisasi BPK memiliki tanggung jawab manajemen secara strategis dan operasional untuk menjaga seluruh aset dari segala macam tindak kecurangan yang mungkin terjadi di seluruh unit/satuan kerja. Tanggung jawab yang tak terpisahkan dalam mengendalikan kecurangan melalui penerapan Sistem Kendali Kecurangan, harus terdefinisikan secara tegas dan dipahami dengan jelas oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di BPK.

Pejabat BPK harus menyadari ada tidaknya kecurangan yang mungkin terjadi dalam ruang lingkup bidang tanggung jawab mereka. Hal ini perlu disampaikan kepada semua tingkatan bahwa mereka harus menyadari tanggung jawab yang melekat pada posisi mereka dalam hal melaksanakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Kewenangan BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusionalnya menuntut tanggung jawab yang besar atas penggunaan kewenangan dan penggunaan sumber dayanya. Sumber daya berupa sumber daya manusia, dana dan aset milik negara harus dikelola secara bertanggung jawab, dan dengan akuntabilitas penuh untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, serta harus bebas dari segala bentuk penyalahgunaan. Dengan demikian, tanggung jawab pejabat struktural adalah:

- 1) Mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 2) Menjaga dan mengamankan aset yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Menjamin bahwa seluruh sumber daya tersebut digunakan secara efisien dan efektif
- 4) Menjamin setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 5) Berupaya agar seluruh aktivitas transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan visi dan misi BPK.

Para pejabat harus menyadari bahwa kecurangan itu ada dan dapat terjadi, baik dalam rentang kendali tanggung jawab mereka maupun di seluruh tingkatan di lingkungan BPK, sehingga memerlukan kepedulian mereka semua dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Tanggung jawab pencegahan dan pendeteksian di tingkatan strategis harus terlihat dalam

rencana strategis, rencana kerja, dan pedoman-pedoman yang diterbitkan. Sedangkan di tingkat operasional, tanggung jawab pencegahan dan pendeteksian harus terlihat dari Uraian Tugas, Surat Tugas, Surat Edaran, dan Prosedur Kerja.

c. Kepedulian terhadap kecurangan

Hal ini mencakup kepedulian internal (Pimpinan, anggota, pejabat struktural dan fungsional, dan pegawai lain di BPK).

Adanya kepedulian yang bersifat universal terhadap kecurangan di dalam BPK akan memberi dampak signifikan terhadap strategi pencegahan. Kepedulian tersebut berasal dari internal BPK, mulai dari Pimpinan dan Anggota BPK, Pejabat struktural dan fungsional, hingga Pegawai BPK yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Selanjutnya, kepedulian para pemangku kepentingan terhadap kecurangan akan secara utuh melengkapi upaya-upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan di dalam seluruh kegiatan BPK.

Realita yang ada menunjukkan bahwa pegawai BPK pada umumnya tidak mau terlibat secara penuh di dalam upaya-upaya pengendalian kecurangan.

Di satu sisi, kepedulian pegawai untuk tidak melakukan kecurangan adalah bentuk partisipasi personal mereka dalam mencegah kecurangan. Sementara di sisi lain, kepedulian pegawai untuk melaporkan praktik kecurangan yang dilihat, didengar, atau pun dialami secara personal oleh pegawai yang bersangkutan merupakan partisipasi mereka dalam upaya pendeteksian kecurangan. Kepedulian pegawai dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan tersebut perlu ditunjukkan melalui keterlibatan aktif para pegawai dalam praktik, proses, prosedur, dan Sistem Kendali Kecurangan yang diterapkan dalam organisasi tersebut.

Program sosialisasi dan internalisasi Sistem Kendali Kecurangan kepada seluruh pegawai BPK dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kecurangan secara merata dan efektif. Beberapa program dilakukan secara sendiri-sendiri, namun beberapa program lainnya dapat dilaksanakan secara bersamaan. Program-program tersebut antara lain:

- 1) Kampanye anti kecurangan melalui pembuatan *standing banner*, stiker, atau spanduk yang dibuat secara menyolok dan dipasang di tempat-tempat yang mudah terlihat, serta pembuatan *booklet*, brosur, atau buku saku yang dibagikan kepada semua karyawan.

- 2) Seminar Sistem Kendali Kecurangan untuk memberikan gambaran umum mengenai Sistem Kendali Kecurangan BPK .
- 3) *Training of Trainers* kepada para pelopor (*champion*) Sistem Kendali Kecurangan dari setiap unit Eselon II atau kantor perwakilan BPK .
- 4) Pemberian materi Sistem Kendali Kecurangan BPK dalam pelatihan pegawai baru dan pelatihan kenaikan jabatan.

Dukungan penuh serta kepedulian pegawai BPK akan memicu tumbuhnya kepedulian dan dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap Sistem Kendali Kecurangan. Tingkat keberhasilan penerapan Sistem Kendali Kecurangan juga ditentukan oleh pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pengendalian kecurangan dan kemauan semua pemangku kepentingan tersebut dalam menciptakan BPK sebagai lembaga yang bebas dari kecurangan. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain adalah kementerian/lembaga yang diperiksa, DPR RI, pemasok, media massa, dan masyarakat (baik individual maupun berupa lembaga atau LSM).

Agar pemangku kepentingan memiliki pemahaman mengenai Sistem Kendali Kecurangan dan mendukung terwujudnya BPK sebagai lembaga yang bebas dari kecurangan, BPK merancang program eksternalisasi dan publikasi yang efektif kepada semua pemangku kepentingan BPK. Semua unsur pemangku kepentingan perlu mendapatkan informasi dan pesan yang jelas dan kuat bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang bebas dari kecurangan. Selanjutnya pemangku kepentingan diajak untuk aktif dan turut serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu BPK dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Bentuk-bentuk inisiatif yang dapat dilakukan BPK sebagai sarana eksternalisasi dan publikasi Sistem Kendali Kecurangan antara lain:

- o Publikasi penandatanganan pakta integritas oleh semua Pimpinan dan Anggota BPK sebagai lembaga yang bebas dari kecurangan dengan melakukan *press conference* dan *press release* kepada masyarakat secara luas.
- o Secara berkala, setidaknya satu tahun sekali Pimpinan dan Anggota BPK memperbaharui pakta integritas sekaligus mengumumkan kepada masyarakat pemberian *rewards and punishments* pelaksanaan Sistem Kendali Kecurangan di BPK .

- o *Stakeholders gathering*, sesuai dengan kelompoknya masing-masing sebagai sarana komunikasi pelaksanaan Sistem Kendali Kecurangan di BPK.
- o Pemasangan alat kampanye bebas kecurangan, seperti pamflet, baliho, spanduk, *standing banner*, *sticker*, booklet, dan lain-lain di tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan/atau mudah terlihat oleh para pemangku kepentingan BPK
- o Penyediaan sarana bagi pemangku kepentingan untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai BPK (*whistleblowing system*) baik melalui *web*, *email*, surat, dan sebagainya.
- o Penerbitan Laporan Tahunan (*annual report*) BPK dengan mengadopsi prinsip laporan tahunan perusahaan terbuka di BAPEPAM baik penerbitan secara manual maupun penerbitan *on line* yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu hal yang diulas dalam laporan tahunan tersebut adalah mengenai Sistem Kendali Kecurangan beserta mekanisme penegakannya.

2. Strategi Pendeteksian

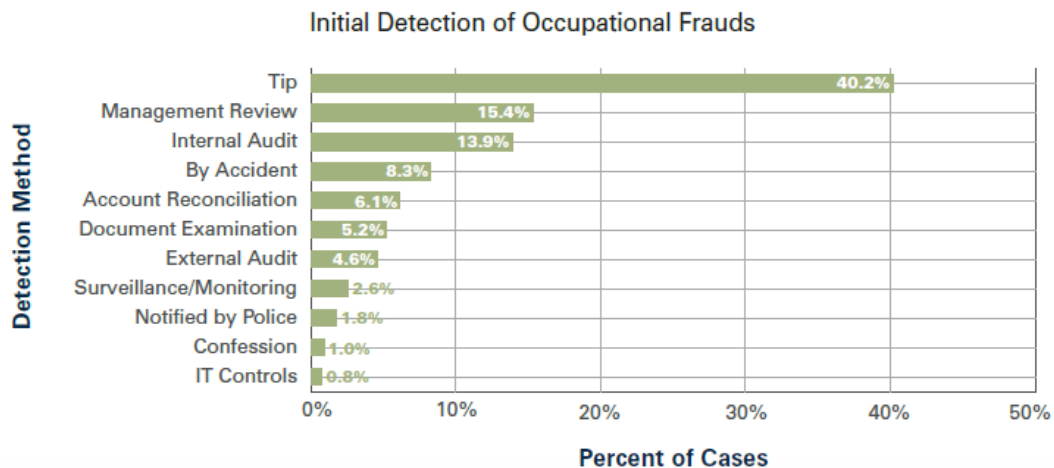
Merupakan strategi kedua yang dikembangkan untuk mengantisipasi kegagalan dalam upaya pencegahan. Tidak ada satupun sistem pencegahan kecurangan yang memberi jaminan mutlak bahwa kecurangan tidak akan terjadi. Untuk meminimalisir kerugian akibat tindak kecurangan yang terjadi setelah strategi pertama gagal mencegah tindak kecurangan, diperlukan sarana yang dapat mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini tindak kecurangan tersebut. Deteksi dini tersebut perlu disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kecurangan, melalui satu mekanisme pelaporan kecurangan yang tepat agar dapat segera direspons dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, perlu disusun mekanisme pelaporan kecurangan yang efektif. Kebijakan pelaporan terhadap indikasi kecurangan harus didukung dengan adanya kejelasan mengenai proses dan tindak lanjut terhadap kecurangan yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh ACFE, terdapat berbagai macam strategi atau metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan. Beberapa di antaranya adalah melalui:

- Pengaduan atau pelaporan kecurangan,
- Reviu oleh manajemen,
- Hasil pemeriksaan internal auditor,

- Ditemukan secara kebetulan,
- Pelaksanaan rekonsiliasi akun,
- Hasil audit eksternal auditor,
- Monitoring,
- Pengakuan pelaku,
- Kontrol atas IT.

Di antara sekian banyak metode tersebut, metode yang paling banyak memberikan masukan mengenai adanya tindak kecurangan adalah pengaduan/pelaporan kecurangan. Pengungkapan kasus kecurangan selama tahun 2010 yang sumber awalnya diperoleh melalui pelaporan kecurangan mencapai lebih dari 40% dari jumlah kecurangan yang terungkap (Sumber: Report To The Nation 2010,ACFE).



Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan karena menghambat penerapan kebijakan pelaporan kecurangan yang efektif antara lain:

- Budaya antipati, yang dapat mempengaruhi dan menarik rekan sekerja mengikuti budaya tersebut,
- Keterlibatan atasan langsung dalam pelaporan kecurangan yang dilaporkan atau hubungan dengan mereka yang terlibat,
- Keengganan dalam melaporkan kecurangan yang terjadi karena pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa indikasi kecurangan yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti atau bahkan mendapat perlakuan negatif dan dicap sebagai *"troublemakers"*,
- Kesenjangan yang besar antara pejabat senior dengan pegawai,

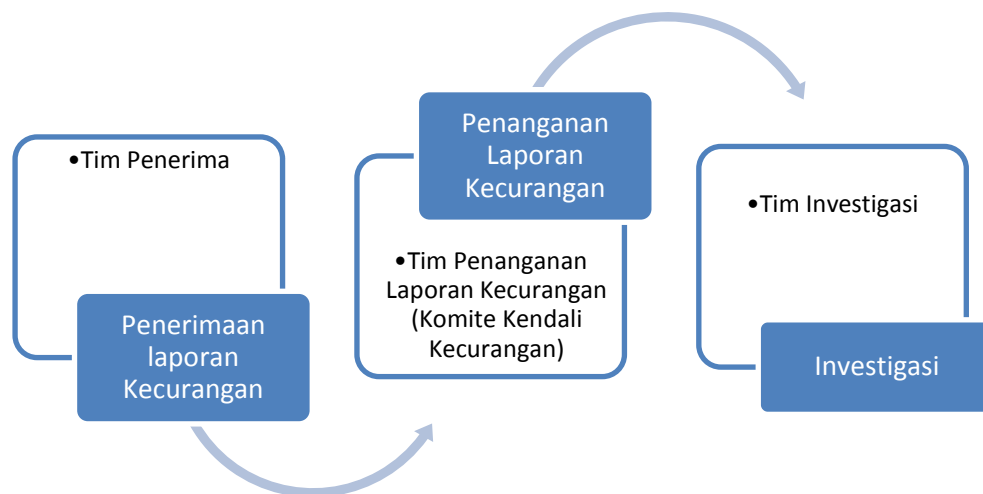
- e. Ketidakjelasan tentang rujukan dan/atau tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan curang.

Kegagalan dalam melindungi pelapor sering mengakibatkan tidak terungkapnya kecurangan yang dilaporkan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelapor kecurangan umumnya enggan melaporkan adanya kecurangan yang terjadi karena takut adanya ancaman atau tindakan balasan dari pelaku kecurangan.

BPK harus memiliki komitmen untuk memberi dukungan dan melindungi setiap pelapor kecurangan, serta menindaklanjuti laporan tersebut dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. BPK harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor kecurangan dan materi laporan kecurangan yang disampaikan.

Ketentuan dan regulasi mengenai perlindungan terhadap pelapor kecurangan (*whistle-blower*) belum banyak berkembang di Indonesia sehingga BPK saat ini sedang berupaya mengembangkannya.

Proses pelaporan kecurangan meliputi tahapan penerimaan laporan, pengelolaan laporan kecurangan, penanganan laporan kecurangan, sampai dengan pelaksanaan investigasi tergambar dalam skema berikut:



3. Strategi Respon

Merupakan strategi berikutnya yang dikembangkan untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan mengenai indikasi tindak kecurangan.

Upaya yang perlu diperhatikan adalah:

a. Investigasi

Mencakup Standar Investigasi, serta Strategi dan Teknik Investigasi.

Pemeriksaan awal oleh orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memeriksa kecurangan dapat memberikan jaminan yang memadai

bahwa setiap laporan indikasi kecurangan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses yang benar dan tepat. Investigasi terhadap indikasi kuat tindak kecurangan merupakan upaya sistematis untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup agar seluruh fakta yang sebenarnya mengenai kejadian tersebut dapat diungkap.

Pelaksanaan investigasi yang terkoordinasi secara baik akan dapat menghasilkan gambaran utuh mengenai fakta yang sesungguhnya sehingga dapat terungkap siapa saja yang menjadi pelaku kecurangan, jumlah kerugian yang diderita, unsur-unsur pelanggaran hukum yang diduga terjadi, serta kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian kecurangan maupun sistem pengendalian intern yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Investigasi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan pengendalian kecurangan yang memberikan pesan kepada para pemangku kepentingan bahwa setiap indikasi tindakan kecurangan yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar yang berlaku. Hasil pelaksanaan investigasi yang kompeten memberikan satu pesan yang jelas kepada para Pimpinan dan Anggota BPK, Pejabat struktural dan fungsional, pegawai, dan pemangku kepentingan BPK, bahwa setiap tindakan kecurangan pasti akan terungkap melalui proses investigasi, dan pelakunya selalu diproses melalui proses hukum yang berlaku.

Maksud dilakukannya investigasi adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindak kecurangan, agar dapat terungkap fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan tersebut, dan membantu menentukan upaya-upaya perbaikan sistem yang harus dilakukan sehubungan dengan terjadinya situasi tersebut.

Setiap organisasi dengan strategi pengendalian kecurangan yang komprehensif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal mendeteksi tindak kecurangan. Namun demikian, bukti-bukti mengenai terjadinya kecurangan yang diperoleh melalui strategi pendeteksian tersebut dapat rusak secara tidak sengaja atau mungkin sengaja dirusak dan dimanipulasi. Bahkan pelaksanaan investigasinya pun dapat diganggu atau dihalang-halangi prosesnya. Oleh karena itu, semua personil organisasi yang terkait, baik di tingkat pimpinan maupun pejabat dan pegawai yang

melaksanakan investigasi harus memahami secara jelas, bagaimana prosedur penanganan situasi yang terdeteksi kasus kecurangan, agar pelaksanaan investigasi menjadi efektif.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, pada saat pertama kali terdeteksi ada tindak kecurangan, maka situasi tersebut harus ditangani dan/atau diinvestigasi secara kompeten. Tanpa memperhatikan hasil akhir dari proses penanganannya, apakah merupakan kasus tindak pidana, perdata, atau kasus administratif, setiap indikasi tindak kecurangan harus melalui proses pemeriksaan yang tepat. Semua hal yang terkait dengan indikasi kecurangan harus diperiksa secara benar oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kecurangan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan proses lebih lanjut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebelum dilakukan investigasi yang mendalam terhadap indikasi kecurangan yang dilaporkan, BPK harus melakukan pemeriksaan awal atas kondisi yang dilaporkan untuk mendapatkan bukti yang cukup guna memperkuat atau memperlemah argumentasi perlu tidaknya dilakukan investigasi.

BPK harus menetapkan secara jelas, bagaimana cara melakukan pemeriksaan awal dan siapa yang berwenang melakukannya. Seyogyanya pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan awal memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kecurangan. Semua hasil pemeriksaan awal harus didokumentasikan dengan baik, termasuk pendokumentasian alasan-alasan keputusan yang diambil dan tindakan selanjutnya atas kasus yang diperiksa tersebut.

Tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi atas kasus-kasus yang berindikasi tindak kecurangan, khususnya yang mengarah kepada dugaan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan organisasi harus ditetapkan tersendiri oleh pimpinan tertinggi organisasi. Bagian-bagian di dalam struktur organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta kompetensi dalam memeriksa kecurangan tersebut harus memiliki standar pelaksanaan investigasi untuk menangani segala bentuk kasus yang terindikasi tindak kecurangan. Standar investigasi yang dibentuk tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan investigasi.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses investigasi, BPK harus menetapkan Pedoman Pelaksanaan Investigasi. Pedoman tersebut

ditetapkan untuk memberikan pedoman bagi investigator dalam melakukan teknik-teknik investigasi yang baik, antara lain cara untuk melakukan analisis dokumen, interviu dengan saksi, dan/atau wawancara dengan tersangka.

Investigasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya perbuatan curang. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang diterima oleh Pengadilan adalah:

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Bukti surat,
- 4) Petunjuk,
- 5) Pengakuan tersangka.

Bagi investigator BPK, setiap pelaksanaan investigasi harus diasumsikan bahwa kasus tersebut diakhiri dengan proses hukum yang berlaku. Untuk itu, pelaksanaan investigasi oleh BPK sedapat mungkin dilakukan sedemikian rupa agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin alat bukti yang nantinya dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai alat bukti yang diterima secara hukum acara.

Perencanaan dan pelaksanaan investigasi harus dimonitor secara tertib dan konsisten melalui berbagai alternatif sarana monitoring sebagaimana ditentukan dalam standar monitoring kegiatan operasional BPK. Salah satu di antaranya adalah melalui penyampaian laporan interim atas pelaksanaan investigasi. Format laporan interim, sebagai sarana monitoring pelaksanaan investigasi dan laporan final investigasi merupakan satu hal penting yang harus ditentukan oleh BPK. Seyogyanya, informasi yang dicantumkan dalam laporan interim mencakup sifat ketidakberesan dan estimasi nilai atau nilai aktual dari kasus yang terjadi.

Laporan final investigasi harus dipresentasikan kepada Pimpinan yang bertanggung jawab, dan/atau kepada Komite Kendali Kecurangan. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan tertinggi organisasi untuk ditindaklanjuti secara tepat sesuai ketentuan. BPK sebaiknya secara formal menetapkan standar jangka waktu maksimum antara saat penerimaan laporan oleh Komite sampai dengan saat penyampaian laporan investigasi kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti.

b. Pelaporan kepada Aparat Penegak hukum

Pimpinan BPK harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan tindak lanjut atas hasil investigasi, baik yang berupa proses hukum maupun perbaikan sistem yang direkomendasikan. Proses hukum atas tindak kecurangan dapat berupa proses hukum pidana, hukum perdata, dan/atau hukum administratif kepegawaian. Untuk menjamin kelanjutan proses tindak lanjut proses hukum, perlu adanya nota kesepahaman antara organisasi dengan Aparat Penegak Hukum dan juga dilakukan monitoring atas pelaksanaan proses hukum kasus kecurangan yang dilaporkan.

Investigasi merupakan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya perbuatan curang yang telah diindikasikan sebelumnya. Pada tahap akhir, kegiatan pengumpulan bukti tersebut dapat membuktikan/mengungkapkan serangkaian fakta perbuatan yang:

- 1) Memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian proses hukum atas tindak pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan sistem hukum acara pidana di Indonesia. Pelaku tindak pidana dapat dituntut sesuai ketentuan dalam hukum pidana di Indonesia dan kerugian negara yang terjadi pun dapat dilakukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku; atau
- 2) Tidak dapat dibuktikan memenuhi tindak pidana korupsi, namun dapat merupakan pelanggaran hubungan perdata yang dapat dituntut sesuai hukum perdata di Indonesia apabila organisasi menderita kerugian atas terjadinya kasus tersebut; atau
- 3) Tidak dapat dibuktikan memenuhi unsur hukum pidana maupun pelanggaran hukum perdata, namun memenuhi kriteria pelanggaran aturan perilaku atau hukum administrasi kepegawaian.

Oleh karena itu, pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum hanya dapat dilakukan sesuai dengan sistem hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun aparat penegak hukum yang dapat melanjutkan proses hukum atas hasil investigasi yang membuktikan adanya indikasi perbuatan curang adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk dengan Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 3) Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan republik Indonesia dibentuk dengan Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejelasan tahapan proses dan prosedur yang harus diikuti dalam menindaklanjuti hasil investigasi diatur dalam 'Prosedur Pelaporan Hasil Investigasi Kasus yang Terindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum'. Prosedur ditetapkan dan diterapkan dengan memperhatikan Nota Kesepahaman (MOU) yang telah dibuat antara organisasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Monitoring pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan tersebut harus dilakukan dan didokumentasikan sampai dengan proses akhir, sesuai standar prosedur dan pendokumentasian kasus.

c. Penegakan Standar Disiplin

Penerapan sistem kendali kecurangan yang efektif di BPK membutuhkan disiplin atas standar perilaku (*code of conduct*) yang berlaku tidak hanya untuk jajaran internal BPK tetapi juga untuk seluruh pemangku kepentingan yang melakukan hubungan dengan BPK. BPK harus senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar perilaku dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan pimpinan di semua tingkatan organisasi BPK untuk bertanggung jawab memastikan bahwa pedoman perilaku dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Komitmen untuk menegakkan standar perilaku tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Standar Perilaku setiap tahunnya oleh seluruh Pimpinan BPK dan pegawai BPK (termasuk pegawai kontrak).

Guna mendorong berjalan baiknya implementasi standar perilaku, BPK harus melakukan program internalisasi dan sosialisasi di seluruh wilayah operasi BPK. Standar perilaku perlu senantiasa disesuaikan dengan

perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan organisasi BPK sehingga menjadi dokumen hidup (*living document*).

4. Strategi Penguatan Sistem

Merupakan upaya untuk memperbaiki sistem pengendalian intern serta memperkuat piranti untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Hal ini dapat diperoleh melalui laporan hasil investigasi maupun hasil revidi berkala oleh pihak independen yang memiliki kompetensi dalam pengendalian kecurangan.

Tim investigasi harus melaporkan temuannya kepada pengawas investigasi, seperti Manajer Senior, Pimpinan Organisasi, atau Bagian Hukum. Temuan-temuan yang berasal dari pelaksanaan investigasi, beserta kemungkinan tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain adalah temuan yang:

- a. Memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum acara pidana sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia,
- b. Tidak dapat dibuktikan memenuhi tindak pidana korupsi, namun merupakan pelanggaran hubungan perdata yang dapat diproses sesuai hukum perdata di Indonesia,
- c. Tidak memenuhi unsur hukum pidana maupun pelanggaran hukum perdata, namun memenuhi kriteria pelanggaran aturan standar perilaku atau hukum administrasi kepegawaian,
- d. Terdapat kemungkinan untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian,
- e. Terdapat indikasi kecurangan terjadi secara meluas, sehingga perlu dilakukan perluasan ruang lingkup yang harus diinvestigasi,
- f. Perlu dilakukan perbaikan dalam proses bisnis organisasi BPK,
- g. Perlu dilakukan perbaikan dalam pengendalian intern BPK.

Salah satu aspek penting dalam mengimplementasikan Sistem Kendali Kecurangan adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan-temuan, baik tindak lanjut berupa proses hukum maupun berupa perbaikan dan peningkatan atas kelemahan dalam pengendalian intern.

Untuk menjamin penyelesaian tindak lanjut setiap temuan dilakukan secara tuntas, BPK harus menetapkan pihak-pihak atau bagian yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi setiap temuan investigasi.

Sistem pelaporan yang dikembangkan harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh setiap pihak yang memerlukan. Sistem pelaporan yang ada dan telah dikembangkan dalam struktur

pengendalian intern BPK harus lebih dipertajam dengan memasukkan aspek-aspek yang diperlukan untuk melaporkan implementasi piranti-piranti Sistem Kendali Kecurangan.

Keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu tanggung jawab dan aktivitas yang sangat penting untuk membantu dan mendukung implementasi sistem pengendalian kecurangan. Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki keyakinan bahwa seluruh rencana implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang dijalankan selaras dan sinergi dengan rencana implementasi sistem kendali kecurangan.

Sistem informasi yang benar dan handal memainkan peran penting dalam meningkatkan pelayanan dan tata kelola yang efektif dan efisien kantor-kantor pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui otomatisasi proses-proses penyimpanan dan penyebaran informasi, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, memperbaiki efisiensi dan efektivitas operasional sektor publik, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan, serta sebagai media informasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Bantuan sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi pengendalian kecurangan dilakukan melalui pelaksanaan otomatisasi kegiatan-kegiatan yang teridentifikasi memiliki risiko terjadi penyimpangan atau kecurangan. Hal lain yang dapat membantu adalah membuat proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi lebih mudah dan cepat tersedia (*available*), terintegrasi (*integrated*) dan aman (*secure*). Sistem informasi juga dapat menyediakan beberapa fasilitas untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara lebih efisien, sehingga memungkinkan untuk dijadikan salah satu media dalam proses pelaporan.

Pengendalian kecurangan dapat lebih proaktif dengan membangun pusat informasi dan aplikasi berbasis *web* atau internet. Pusat informasi dan aplikasi berbasis *web* ini berisi informasi tentang pengendalian kecurangan yang menyeluruh, termasuk informasi tentang dampak dan konsekuensinya. Dengan media berbasis *web*, seluruh karyawan dapat mengakses informasi tentang sistem kendali kecurangan dari manapun dan kapanpun sehingga mereka dapat menerima informasi dengan baik (*well informed*) tentang kecurangan, etika-etika, dan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku curang. Hal ini merupakan salah satu proses penguatan (*enhancement*) sistem kendali kecurangan.

Salah satu contoh, identifikasi terhadap risiko kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dibuat solusi berupa membangun *e-procurement system*, atau sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. Melalui implementasi *e-procurement system*, semua prosedur pengadaan barang dan jasa dilakukan secara *online*. Semua tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa akan tersimpan secara baik dalam bentuk elektronik dan dapat mengurangi bahkan menghindari pertemuan antara pihak penyelenggara dengan pihak peserta (*vendors*) untuk menghindari perilaku kolusif sehingga prosesnya menjadi lebih transparan dan *accountable*.

BAB III

MANAJEMEN RISIKO

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami Manajemen Risiko dan tahapan Pemetaan Risiko Kecurangan sebagai bagian dari Manajemen Risiko.

A. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola seluruh risiko dalam suatu organisasi dengan memberdayakan semua fungsi manajemen risiko secara terintegrasi, serta meletakkan tanggung jawab pada semua pemilik risiko. Salah satu risiko yang harus dihadapi oleh BPK adalah risiko kecurangan. Risiko kecurangan diartikan sebagai potensi terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan, kinerja, maupun reputasi BPK.

Manajemen risiko memiliki peran yang penting dalam mengendalikan risiko, khususnya risiko kecurangan, mendukung efektivitas pengembangan rencana pengendalian kecurangan, serta sebagai salah satu strategi untuk meminimalisir kesempatan melakukan kecurangan.

BPK harus menetapkan profil risiko kecurangan yang dihadapinya agar dapat melakukan alokasi sumber dayanya secara tepat untuk mengurangi atau setidaknya meminimalkan dampak negatif terjadinya kecurangan. Hal ini akan memudahkan para pejabat struktural dalam melaksanakan evaluasi atas efektivitas tindakan pengendalian risiko, mengingat adanya tumpang tindih antara risiko organisasi, risiko operasional, risiko audit, risiko keamanan, maupun risiko kecurangan.

Berbagai jenis risiko yang harus dihadapi BPK dapat digambarkan secara sederhana ke dalam gambaran sebagai berikut:



Berdasarkan gambaran tersebut maka sudah seharusnya bila proses manajemen risiko kecurangan, khususnya proses pemetaan atas risiko kecurangan, harus dilihat dalam dimensi risiko secara luas dan komprehensif. Manajemen risiko memberikan sebuah kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko kecurangan.

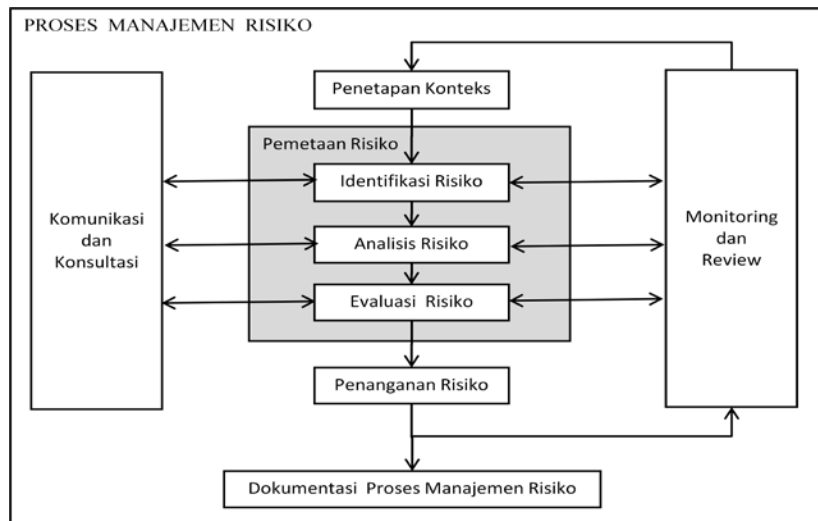
Untuk dapat menerapkan manajemen risiko dalam mengelola risiko kecurangan, maka Manajemen BPK harus dapat secara tepat melakukan identifikasi atas semua risiko kecurangan yang ada, mengukur tingkat kemungkinan keterjadiannya, dan dampak yang akan dialami BPK apabila kecurangan tersebut terjadi, serta upaya-upaya memitigasi risiko kecurangan tersebut.

Profil risiko kecurangan BPK harus dapat ditetapkan agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara tepat untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif terjadinya kecurangan.

Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan, serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas BPK. Penerapan metodologi manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis dapat membantu BPK dalam menilai tingkat risiko kecurangan dan besaran risiko kecurangan, baik risiko kecurangan yang timbul dari internal maupun eksternal organisasi.

Penerapan manajemen risiko di samping memberi manfaat bagi otoritas pengawasan, juga akan memberikan gambaran kepada manajemen BPK mengenai kemungkinan terjadinya kerugian di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan ketersediaan informasi, serta sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan BPK.

Proses Manajemen Risiko Kecurangan dapat diterapkan dengan menggunakan standar ISO 31000:2009, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Secara singkat terdapat enam sub-proses dalam Proses Manajemen Risiko, yaitu:

1. Penetapan Konteks
2. Pemetaan Risiko
3. Penanganan Risiko
4. Dokumentasi Proses Manajemen Risiko
5. Komunikasi dan Konsultasi
6. Monitoring dan Reviu

Dalam menetapkan konteks risiko kecurangan yang akan dikelola melalui Manajemen Risiko, BPK harus dapat mengartikulasikan tujuan pengelolaan risiko kecurangan dalam perspektif tujuan dan kegiatan operasional organisasi BPK. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga risiko kecurangan yang terjadi di lingkup internal dan eksternal, seperti halnya aspek yang relevan dengan operasi maupun potensi kecurangan secara internasional. BPK juga dapat mempertimbangkan risiko kecurangan yang mungkin terjadi di masa depan.

Pemetaan Risiko Kecurangan yang merupakan inti proses Manajemen Risiko Kecurangan, meliputi:

- Identifikasi Risiko Kecurangan,

Tahap identifikasi merupakan hal yang penting, karena apabila terdapat satu risiko kecurangan yang tidak teridentifikasi, maka risiko kecurangan tersebut tidak akan dianalisa lebih lanjut sehingga tidak akan tertangani dalam proses manajemen risiko selanjutnya.

- Analisis Risiko Kecurangan,

Analisis risiko harus mempertimbangkan penyebab dan sumber keterjadian kecurangan, pengaruh negatifnya, serta tingkat kemungkinan timbulnya pengaruh negatif yang ada.

- Evaluasi Risiko Kecurangan.

Maksud dilakukannya evaluasi terhadap risiko kecurangan adalah untuk membantu membuat keputusan mengenai risiko-risiko kecurangan mana yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan menentukan prioritas penanganannya.

Hasil evaluasi atas risiko kecurangan dapat mengungkap faktor-faktor penyebab sisa risiko sehingga pada akhirnya dapat dirancang jenis penanganan yang tepat untuk memitigasi sisa risiko tersebut.

Kegiatan manajemen risiko harus dapat ditelusuri kembali. Dalam proses manajemen risiko, catatan yang dibuat menjadi satu dasar untuk melakukan perbaikan dalam metode dan perangkat yang digunakan, dan terhadap prosesnya secara keseluruhan.

Proses manajemen risiko kecurangan yang efektif memerlukan proses komunikasi dan konsultasi yang baik dengan para karyawan, sebagai pihak internal, dan dengan para pemangku kepentingan eksternal yang relevan di semua tingkatan. Komunikasi tersebut mencakup isu-isu yang berkaitan dengan risiko itu sendiri, penyebab, dampaknya (jika diketahui), dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasinya. Metode-metode komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan agar Pimpinan, Pejabat, dan Karyawan BPK memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan proses manajemen risiko, dan para pemangku kepentingan dapat memahaminya sebagai dasar dalam pengambilan keputusannya.

Secara periodik dan berkesinambungan BPK harus melakukan pemantauan (*monitoring*) dan reviu atas pengelolaan Risiko Kecurangannya. Dalam melaksanakan pemantauan atas risiko kecurangan, perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran risikonya, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak signifikan pada kinerja organisasi. Hasil pemantauan dan reviu yang mencakup pula evaluasi terhadap besaran risiko tersebut harus dilaporkan secara tepat waktu, akurat, dan informatif agar dapat digunakan oleh para pihak pengambil keputusan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut yang diperlukan.

B. Pemetaan Risiko Kecurangan BPK

Terdapat beberapa beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pemetaan risiko kecurangan, diantaranya adalah melalui:

- Pelaksanaan proses dan prosedur pemetaan oleh pihak independen,
- Survey kecurangan – melalui kuestioner yang dirancang khusus untuk keperluan tersebut,
- Workshop,
- Kombinasi ketiga metode tersebut di atas

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga pemilihan metode yang akan diterapkan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pelaksanaannya serta dibatasi oleh keterbatasan yang ada di dalam organisasi.

Pembahasan proses pemetaan risiko kecurangan dalam kaitannya dengan implementasi Sistem Kendali Kecurangan di BPK mencakup tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Konteks,
- 2) Identifikasi risiko kecurangan,
- 3) Analisis risiko kecurangan,
- 4) Evaluasi risiko kecurangan
- 5) Penanganan sisa risiko

Tahap awal proses pemetaan risiko kecurangan diawali dengan penetapan konteks. Sedikit atau banyak, penetapan konteks antara satu organisasi dengan organisasi yang lain akan memiliki perbedaan. Perbedaan yang timbul diantaranya adalah karena adanya perbedaan Visi, Misi, dan Tujuan organisasi yang ingin dicapai. BPK, sebagai organisasi dengan nilai budaya etis yang tinggi dengan nilai-nilai Independen, ber-Integritas, dan Profesional, tentunya memiliki standar yang relatif tinggi dibandingkan dengan organisasi lainnya. Perilaku curang didefinisikan oleh BPK dengan berdasarkan pada setiap penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar, peraturan, dan ketentuan yang diberlakukan oleh organisasi.

Organisasi BPK sebagai lembaga audit yang independen memiliki banyak satuan kerja, dimana diantara masing-masing satuan kerja kadangkala memiliki perbedaan dalam kegiatan utamanya. Untuk itu, apabila kepemilikan risiko diletakkan pada pimpinan satuan kerja, maka penetapan konteksnya pun dilakukan berdasarkan konteks kegiatan satuan kerja.

Secara umum, tujuan dilakukannya identifikasi risiko kecurangan adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko kecurangan yang melekat di setiap aktivitas fungsional maupun di masing-masing jabatan dalam organisasi, yang berpotensi merugikan organisasi. Setiap jenis perilaku yang tergolong ke dalam perilaku curang harus dapat diidentifikasi. Untuk dapat mengidentifikasinya, dan selanjutnya daftar seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut merupakan profil risiko BPK.

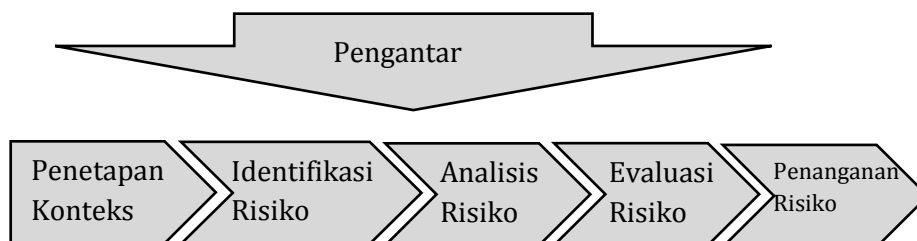
Tahap identifikasi merupakan hal yang sangat penting, karena seluruh kemungkinan kecurangan yang terjadi harus dapat diidentifikasi dengan baik, dan apabila terdapat satu risiko kecurangan yang tidak teridentifikasi, maka risiko kecurangan tersebut tidak akan dianalisa lebih lanjut sehingga tidak akan tertangani dalam proses manajemen risiko selanjutnya.

Analisis risiko harus mempertimbangkan penyebab dan sumber keterjadian kecurangan, pengaruh negatifnya, serta tingkat kemungkinan timbulnya pengaruh negatif yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti pengaruh negatif dan kemungkinan keterjadiannya harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Risiko kecurangan dianalisis dengan cara menentukan pengaruh yang ditimbulkan, tingkat keterjadiannya, serta menganalisa atribut-atribut lain yang melekat dalam risiko kecurangan tersebut. Hal penting yang perlu dipahami adalah adanya risiko manajemen yang mengesampingkan kontrol yang ada di dalam organisasi (*management overridden*).

Setiap kejadian mengandung kemungkinan dan konsekuensi. Besar kemungkinan terjadinya suatu risiko berbeda-beda sehingga perlu dilakukan pengukuran. Ada risiko yang sangat mungkin terjadi (*possible*), ada juga yang kemungkinan terjadinya sangat kecil (*remote*). Selain kemungkinan terjadinya, konsekuensi atas terjadinya risiko tersebut juga perlu diukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi dari risiko kecurangan tersebut. Konsekuensi dari risiko kecurangan pada umumnya negatif. Selain itu, kecurangan dapat melibatkan satu orang dengan kerugian terbatas, maupun melibatkan beberapa orang atau bagian dengan tingkat kerugian yang cukup besar dan meluas.

Maksud dilakukannya evaluasi terhadap risiko kecurangan adalah untuk membantu membuat keputusan mengenai risiko-risiko kecurangan mana yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan menentukan prioritas penanganannya. Penanganan lebih lanjut ditentukan setelah dilakukan penentuan tingkat risiko, kendali intern yang dirancang untuk memitigasi risiko tersebut, serta evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kendali intern tersebut. Dalam menganalisis risiko

kecurangan, secara umum tingkat risiko diklasifikasikan sebagai tinggi, menengah, atau rendah. Melalui evaluasi risiko, akan dapat ditentukan risiko kecurangan yang memiliki sisa risiko (*Residual Risk*) sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.



BAB IV

PENETAPAN KONTEKS KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami konteks kegiatan Satuan Kerja BPK.

A. Organisasi BPK

Pendirian dan organisasi BPK didasarkan kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga, yaitu:

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri,*
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya,*
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan sesuai dengan undang-undang.*

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.*

Tugas BPK ditetapkan dalam pasal 6 Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,*

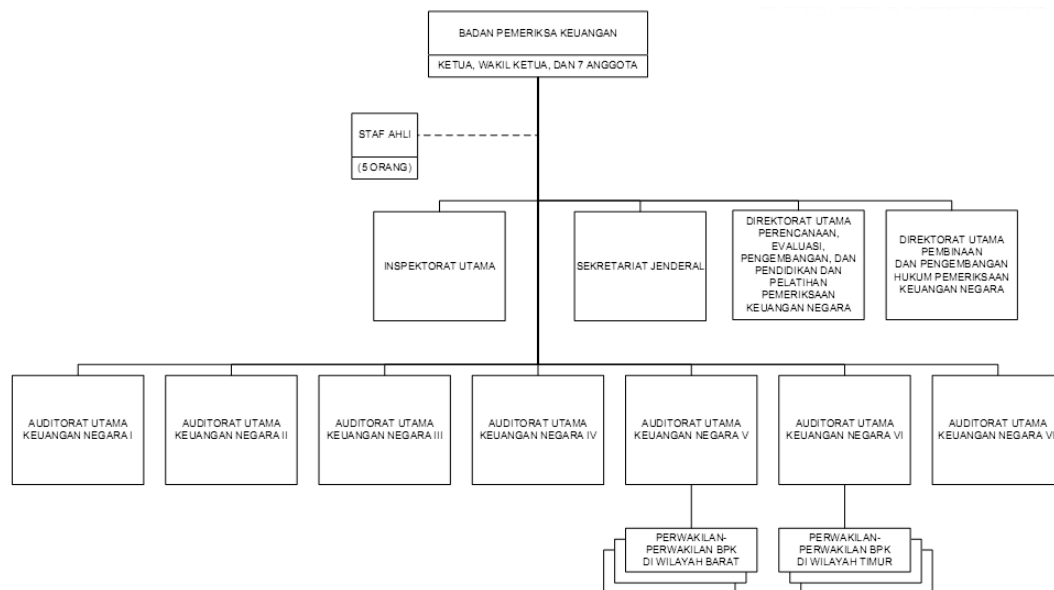
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU No. 15 tahun 2006, *BPK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas:*

- *Sekretariat Jenderal,*
- *Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan,*
- *Unit Pelaksana Tugas Penunjang,*
- *Perwakilan, Pemeriksa, dan Pejabat lain.*

Struktur Organisasi BPK yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPK No. 34/K/I-VIII/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Satuan kerja yang menjadi pemilik risiko dan seyogyanya memiliki tanggung jawab melakukan pemetaan risiko kecurangan adalah pada tingkatan:

1. Auditorat
2. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
3. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
4. Direktorat Penelitian dan Pengembangan

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
6. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
7. Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum
8. Biro Sekretariat Pimpinan
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri
10. Biro Sumber Daya Manusia
11. Biro Keuangan
12. Biro Teknologi Informasi
13. Biro Umum
14. Perwakilan BPK

Struktur organisasi BPK yang besar dengan jumlah pejabat dan pegawai yang sangat banyak menuntut adanya keseriusan yang besar dalam mengendalikan risiko kecurangan.

Organisasi dan tata kerja pelaksana BPK ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007.

Melalui penetapan konteks, BPK mengartikulasikan tujuan pengelolaan risiko kecurangan dari tujuan organisasi serta mendefinisikan parameter-parameter eksternal dan internal yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola risiko kecurangan, dan menetapkan lingkup serta kriteria risiko kecurangan untuk proses selanjutnya.

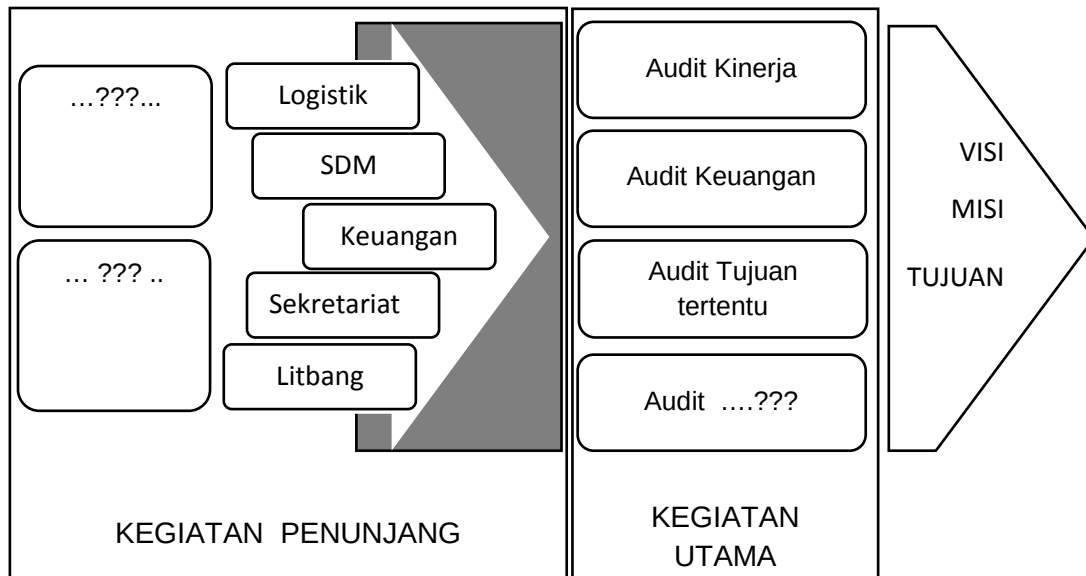
Pertimbangan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan harus dilakukan dalam konteks lingkup internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevan dengan operasi kegiatan maupun potensi kecurangan secara internasional. Dapat juga mempertimbangkan risiko kecurangan masa depan yang diprediksi akan dihadapi BPK.

B. Kegiatan BPK

Penyelenggaraan kegiatan di masing-masing unit/satuan kerja BPK tersebut pada dasarnya dikategorikan ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu **penyelenggaraan kegiatan utama** dan **penyelenggaraan kegiatan penunjang**.

Untuk lebih memudahkan pemahaman akan penetapan konteks kegiatan di satuan kerja sebelum diidentifikasi risiko kecurangan yang melekat, masing-masing kegiatan dapat digambarkan ke dalam satu bagan.

Sebagai contoh, Dalam konteks isi kerangka perundang-undangan di atas, identifikasi kegiatan utama dan kegiatan penunjang BPK keseluruhan mungkin dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam melakukan pemetaan risiko kecurangan, penetapan konteks penyelenggaraan kegiatan BPK harus dilakukan dalam batasan kegiatan utama dan kegiatan penunjang di masing-masing satuan kerja.

Untuk mendokumentasikan Pekerjaan Pemetaan Risiko, terdapat contoh Lembar Kerja Pemetaan Risiko yang dapat membantu dalam proses pemetaan risiko BPK. Lembar Kerja tersebut merupakan contoh yang dapat dimodifikasi lebih lanjut oleh BPK untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Tahapan pertama dalam Pemetaan Risiko yang perlu didokumentasikan adalah Pemetaan Konteks Pemetaan Kecurangan sebagai berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia**Nama Satuan Kerja:**

Penetapan Konteks Pemetaan Risiko Kecurangan			
A.	KEGIATAN UTAMA		
1.			
2.			
3.			
B.	KEGIATAN PENUNJANG		
1.			
2.			
3.			

BAB V

IDENTIFIKASI RISIKO KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami pengidentifikasian risiko kecurangan dalam konteks kegiatan Satuan Kerja BPK.

A. Kecurangan

Fraud atau kecurangan mempunyai arti yang cukup luas. Menurut *Black's Law Dictionary*, *fraud* didefinisikan sebagai :

“embracing all multivarious means which human ingenuity can devise, and whice are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, trick, cunning or dissembling, and any unfair way by which another is cheated”

Fraud atau kecurangan mencakup segala macam cara yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dari orang lain, dengan cara/saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, atau tersembunyi, dan setiap cara tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengklasifikasian kecurangan. Salah satu diantaranya adalah yang dikemukakan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*).

Secara umum, pengklasifikasian kecurangan dapat mengacu kepada *Fraud Tree* yang dikembangkan oleh ACFE. Berdasarkan *fraud tree* tersebut, terdapat tiga cabang dari *fraud*, yaitu:

1. Kecurangan penyajian laporan keuangan

Merupakan kecurangan yang dilakukan Manajemen berupa salah saji secara material dalam Laporan Keuangan. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja tersebut dapat merugikan investor maupun kreditor. Kecurangan penyajian Laporan Keuangan dapat diklasifikasikan menjadi kecurangan yang bersifat finansial, yaitu yang memiliki besaran nilai rupiah, maupun kecurangan yang bersifat non-finansial, yaitu penyajian atau menyembunyian informasi tertentu agar pemakai laporan keuangan salah menginterpretasikan laporan keuangan yang disajikan.

Ada beraneka alasan yang mungkin dikemukakan oleh Manajemen manakala mereka melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Beberapa di antaranya adalah:

- Keinginan manajemen untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik, manakala bonus mereka didasarkan kepada kinerja entitas yang digambarkan dalam laporan keuangan,
- Guna memperoleh sumber dana yang lebih baik,
- Menutupi ketidakmampuan mereka dalam mengelola kegiatan entitas.

Jenis kecurangan ini tidak termasuk dalam konteks kecurangan yang harus dikendalikan dalam satuan kerja di BPK.

2. Penyalahgunaan aset

Berupa kecurangan berbentuk penyalahgunaan kas dan penyalahgunaan persediaan atau aset lain.

Penyalahgunaan aset memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik	Uraian
Definisi	Pencurian aset atau penggunaan aset secara tidak sah
Pelaku	Pejabat dan karyawan, baik yang berstatus pegawai negeri maupun bukan
Yang dirugikan	Entitas atau keuangan negara
Yang diuntungkan	Pelaku kecurangan, baik secara langsung maupun tidak langsung
Kaitannya dengan pengendalian intern	Memiliki kaitan langsung, baik berupa ketidakefektifan dalam unsur pengendalian intern maupun pengabaian dalam penerapan pengendalian intern
Materialitas atau signifikansinya	Dapat bernilai material atau tidak material, dan bersifat signifikan atau tidak signifikan.

Banyak sekali modus kecurangan yang tergolong penyalahgunaan aset. Modus-modus kecurangan ini dapat dijumpai dalam konteks penyelenggaraan kegiatan BPK, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang.

3. Korupsi

Terdapat empat bentuk korupsi, yaitu:

- Benturan kepentingan (*conflict of interest*),
- Hibah ilegal (*illegal gratuity*),
- Suap (*bribery*),
- Pemerasan (*economic extortion*).

Korupsi, menurut ACFE, pada umumnya merupakan kecurangan *off book*. Modus-modus yang umum ditemukan dimulai dari pelaksanaan kegiatan oleh manajemen atau pejabat tertentu yang mengandung benturan kepentingan, penerimaan/pemberian hadiah yang yang tidak dapat dibenarkan, penerimaan/pemberian suap kepada manajemen atau pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan kewajibannya, sampai dengan permintaan uang/barang tertentu yang bernilai ekonomis oleh manajemen/pejabat dalam melaksanakan kewajibannya. Modus kecurangan ini banyak sekali dijumpai dalam praktik-praktik kegiatan instansi Pemerintah, BUMN/D maupun lembaga negara.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) terjadi saat seorang pegawai memiliki kepentingan ekonomis dalam transaksi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerjanya. Dalam beberapa kasus, kepentingan tersebut tidak selalu berupa kepentingannya sendiri. Terdapat beberapa kasus dimana si pelaku melakukan tindakan yang bertentangan tersebut demi keuntungan kawan, kolega, atau saudaranya, walau dia sendiri tidak terlihat memperoleh keuntungan finansial dari tindakannya tersebut.

Hibah/hadiah tidak legal, merupakan pemberian sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis kepada pegawai tanpa niat untuk mempengaruhi keputusan si pegawai. Pemberian tersebut biasanya dilakukan setelah keputusan yang menguntungkan orang atau pemasok tertentu telah dilakukan. Pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya keputusan tersebut memberikan hadiah sesuatu kepada pegawai yang mengambil keputusan tersebut.

Suap didefinisikan sebagai penawaran, pemberian, atau penerimaan segala sesuatu dengan niat untuk mempengaruhi keputusan pegawai penerimanya. Aktivitas pegawai di sini diartikan sebagai pegawai pemerintah. Kecurangan ini biasa terjadi dalam bentuk pemberian komisi (*kickbacks*) dan kecurangan melalui rekayasa pelaksanaan lelang (*bid-rigging*). Pemberian komisi merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis untuk mempengaruhi keputusan pegawai. Kecurangan ini melibatkan adanya kolusi antara pegawai dan pemasok.

Dalam proses lelang yang kompetitif, dengan beberapa pemasok atau kontraktor saling berlomba untuk memperoleh kontrak, sangat rentan terhadap praktik suap. Keuntungannya berupa pengaruh seseorang yang dapat menjamin diperolehnya kontrak oleh seorang pemasok yang mau membayar untuk pengaruh tersebut. Kecurangan rekayasa lelang dapat terjadi dalam *pre solicitation phase*, *solicitation phase*, atau *submission phase* dalam proses lelang.

Pemerasan (*economic extortion*) merupakan sisi lain dari suap. Dalam kecurangan ini, pemasok tidak menawarkan suap untuk mempengaruhi pengambilan keputusan si pembeli (pegawai pemerintah), namun justru si pegawai pemerintahlah yang meminta pemasok untuk membayar sejumlah tertentu kepadanya agar dibuat keputusan yang menguntungkan si pemasok tersebut. Jika si pemasok menolak untuk membayar, maka dia akan menghadapi kerugian, yaitu kehilangan kesempatan untuk menjadi pemasok.

Rincian gambar *Fraud Tree* sebagaimana dijabarkan oleh ACFE dapat dilihat dalam Lampiran.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, beberapa tindakan kecurangan sebagaimana diuraikan dalam *fraud tree* tersebut telah ditetapkan sebagai **Tindak Pidana Korupsi (TPK)**. Legislasi yang terkait dengan penetapan perilaku curang sebagai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No.30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam legislasi tersebut, Tindak Pidana Korupsi mencakup:

1. Korupsi
2. Suap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi
8. Merintangi proses pemeriksaan korupsi
9. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar
10. Bank yang tidak memberikan rekening tersangka
11. Saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

12. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
13. Saksi yang membuka identitas pelapor

Rincian masing-masing jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas dalam Lampiran Pedoman Pengembangan Sistem Kendali Kecurangan.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan kewenangan BPK, terdapat dua undang-undang yang mengatur perilaku curang oleh anggota BPK dan pemeriksa BPK yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Undang-undang No.18 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, berupa ketentuan bagi pemeriksa mengenai:
 - o Penyalahgunaan dokumen pemeriksaan,
 - o Penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan korupsi,
 - o Penyembunyian Tindak Pidana dalam Pemeriksaan.
- Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berupa ketentuan bagi anggota BPK mengenai:
 - o Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana,
 - o Penyalahgunaan dokumen dan bukti serta keterangan dalam pemeriksaan.

Rincian isi ketentuan dalam legislasi terkait tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Lampiran.

Selain legislasi tersebut di atas, terdapat beberapa legislasi lainnya yang mengatur tindak pidana yang kemungkinan dapat diterapkan kepada anggota BPK, pejabat, maupun pegawai BPK.

B. Unsur Terjadinya Kecurangan

Dalam banyak kasus kecurangan, biasanya ditemui adanya tiga faktor yang menunjang terjadinya kecurangan, yaitu :

1. Adanya tekanan,- *PRESSURE*
2. Adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan,- *OPPORTUNITY*

3. Adanya alasan pembenaran oleh si pelaku, sesuai dengan tingkat integritas pelakunya,- *RATIONALIZATION*

Tekanan atau *pressure* kadangkala menimbulkan pemikiran pada seseorang untuk berbuat curang. Umumnya tekanan keuangan yang dirasakan seseorang yang tidak dapat dia 'share' dengan orang lain merupakan tekanan yang dapat memotivasinya untuk berbuat curang. Hal ini biasanya terjadi saat seseorang berbuat curang pertama kali. Pelaku menanggung beban keuangan yang tidak dapat diselesaikannya dengan cara-cara yang tepat. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tekanan tersebut di antaranya adalah:

- Ketidakmampuan membayar tagihan hutang yang berjumlah besar,
- Nafsu untuk menikmati barang-barang mewah atau keinginan bergaya hidup mewah,
- Ketergantungan pada narkoba, minuman keras, atau perjudian.

Saat seseorang termotivasi untuk berbuat curang, dia akan mencari peluang atau kesempatan untuk melakukan kecurangannya setelah mempertimbangkan kemungkinan akan tertangkap. Seseorang yang memiliki jabatan atau memegang kepercayaan, dapat melihat ada tidaknya kesempatan melalui pelaksanaan ketaatan pengendalian intern di lingkungan kerjanya. Tanpa pengendalian intern yang memadai, kesempatan untuk berbuat curang akan terbuka dan pelaku akan lebih termotivasi untuk melakukan kecurangannya.

Sisi ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran. Saat pertama kali melakukan kecurangan, di dalam hati pelaku akan berusaha mencari pembenaran akan perilaku curang yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki integritas dan tingkat kejujuran tinggi akan termotivasi untuk mengurungkan niatnya melakukan kecurangan. Namun, tanpa itu, seseorang akan melakukan kecurangan dengan berbagai alasan pembenaran, misalnya:

- Tindakan ini tidak termasuk kecurangan, saya hanya meminjam uang perusahaan selama beberapa waktu saja. Nanti pada saatnya akan saya kembalikan secara diam-diam. Perusahaan/Negara tidak akan mengalami kerugian, atau
- Selama ini saya digaji sangat rendah, tidak sesuai dengan kontribusi saya ke negara/perusahaan. Tidak ada salahnya saya ambil sebagian untuk menggantikan tunjangan tambahan atas kontribusi saya yang lebih besar ke negara/perusahaan, atau

- Sengaja saya lakukan ini karena selama ini saya diperlakukan tidak wajar. Digaji terlalu rendah, dipaksa lembur tanpa dibayar, dsb.

Berbagai macam alasan pembenaran tersebut dapat dikemukakan oleh berbagai pelaku kecurangan tergantung kepada tingkat integritas yang dimilikinya.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengendalikan risiko kecurangan di suatu organisasi biasanya secara simultan akan melakukan berbagai upaya yang pada dasarnya adalah untuk:

- Mengurangi tekanan situasional,
- Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan melalui penguatan kendali intern organisasi, dan
- Mengurangi pembenaran melakukan kecurangan melalui penguatan integritas pribadi pegawai.

C. Identifikasi Risiko Kecurangan

Tindak kecurangan, terutama yang dikatakan sebagai '*white collar crime*' memiliki karakteristik tersembunyi. Aksioma yang berlaku adalah: "*Fraud is hidden*". Hampir semua pelaku kecurangan akan berupaya untuk menyembunyikan kecurangannya. Untuk itu, diperlukan keahlian khusus untuk mengenali dan mengidentifikasi bukti-bukti awal atau indikator terjadinya kecurangan.

Pengidentifikasian risiko kecurangan hanya dapat dilihat secara cermat berdasarkan bukti-bukti tanda indikasi tidak langsung.

Dengan mempergunakan teori segitiga kecurangan sebagaimana diuraikan di atas, maka observasi secara cermat dapat dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya risiko.

Dari sisi ada tidaknya kesempatan, risiko kecurangan dapat terdeteksi dari kelemahan atau tingkat efektivitas kendali intern yang diberlakukan dalam organisasi. Besar kecilnya risiko kecurangan yang ada akan terlihat dari lemah atau kuatnya kendali intern yang ada dan efektif tidaknya pelaksanaan kendali internnya.

Selanjutnya, sebagian besar bukti–bukti kecurangan merupakan bukti–bukti yang sifatnya tidak langsung yang kadangkala tercermin pada perilaku pelaku kecurangan. Petunjuk awal kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala–gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku

seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu baik merupakan suatu kondisi lingkungan maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi pribadi seseorang tersebut dinamakan **red flags** (*fraud warning signs*) atau tanda–tanda yang terlihat bahwa kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau diduga akan terjadi.

Yang perlu diperhatikan adalah meskipun timbulnya *red flags* tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun *red flags* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap *red flags* yang teridentifikasi tersebut dapat membantu langkah selanjutnya dalam memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Beberapa *red flags* atau *fraud warning signs* dalam kecurangan laporan keuangan di antaranya adalah :

- Manajer berbohong pada auditor atau terlalu berlebihan dalam menjawab pertanyaan auditor,
- Pengalaman auditor di masa lalu menunjukkan adanya suatu tingkatan ketidakjujuran dalam manajemen,
- Manajemen menempatkan penekanan yang tidak wajar dalam proyeksi keuntungan atau target kuantitatif lainnya,
- Lingkungan pengendalian organisasi menunjukkan adanya kelemahan,
- Porsi terbesar kompensasi kepada manajemen tergantung kepada pencapaian target kuantitatif,
- Manajer organisasi menunjukkan sikap bermusuhan dengan auditor,
- Sering dilakukan penggantian manajemen dan personal utama bagian akuntansi.

Beberapa *red flags* untuk kecurangan pegawai (*employee fraud*) adalah sebagai berikut :

- Terdapat perubahan gaya hidup (menggunakan mobil mewah, perhiasan atau rumah mewah),
- Memiliki masalah hutang pribadi atau kredit, yang jumlahnya cukup signifikan,
- Ketakutan kehilangan pekerjaan,
- Menolak mengambil cuti tahunan atau ijin sakit,

- Tidak adanya pemisahan fungsi dalam area-area yang rentan terjadi kecurangan.

Untuk kecurangan korupsi, baik berupa suap, *illegal gratuity*, atau *economic extortion* pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (*red flags*) si penerima maupun si pemberi.

Orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana antara lain mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- **The Big Spender** - *Some recipients spend their money less conspicuously by paying off debts or paying down mortgages.*

Beberapa penerima menghabiskan uang mereka secara kurang mencolok dengan membayar hutang atau mengurangi hipoteknya.

- **The Gift Taker** - *an official or executive who regularly accept inappropriate gifts is often one susceptible to large payments.*

Pejabat atau eksekutif yang secara teratur menerima hadiah seringkali rentan terhadap pembayaran yang besar.

- **The Odd Couple** - *corrupt payer and recipients often appear to have friendly social relationship.*

Pemberi dan penerima seringkali terlihat memiliki hubungan sosial yang akrab.

- **The Rule breaker** - *a person taking payoffs often will take action on his own, or direct a subordinate to bend, break, or ignore standard operating procedures or rules to benefit the payer.*

Seorang penerima hadiah akan sering mengambil tindakan secara sendiri, atau mengarahkan bawahan untuk melanggar, menyimpang, atau mengabaikan prosedur operasi standar, atau aturan-aturan untuk keuntungan si pembayar.

- **The Complainer** - *a corrupt recipient often makes excuses for deficiencies in the payer's services, such as poor quality, late deliveries, or high prices.*

Penerima korupsi seringkali memaafkan penyimpangan dalam barang/jasa pembayar, seperti kualitas buruk, terlambatnya pengiriman, atau harga yang tinggi.

- **The Genuine Need** - *legitimate pressures, such as illness of family members or drug addiction, can induce participation in an illegal scheme .*

Tekanan yang terjadi sebenarnya seperti sakitnya anggota keluarga atau kecanduan narkoba, dapat mendorong dilakukannya perilaku curang.

Dilhat dari sisi pelaku pembayaran korupsi, beberapa karakteristik berikut mungkin dapat mengidentifikasi adanya pelaku kecurangan:

- **The Gift Bearer** - *the business person who routinely offers inappropriate gifts, provide lavish entertainment, or otherwise tries to ingratiate himself often is the on offering still more valuable inducements.*

Para pelaku bisnis yang secara rutin menawarkan hadiah yang tidak sesuai, memberikan hiburan mewah, atau mencoba untuk mengambil hati sering menawarkan tawaran yang lebih bernilai.

- **The Sleaze factor** - *the corrupt payer frequently is a person known or suspected in the industry to be involved in payoffs or other fraudulent activities.*

Pembayar yang korup seringkali adalah seseorang yang di dalam industrinya dikenal atau disangka terlibat dalam pembayaran atau kegiatan curang lainnya.

- **The Too Succesful bidder** - *a supplier who consistently is awarded work without any apparent competitive advantage, might be providing under the table incentives.*

Pemasok yang selalu memperoleh pekerjaan/memenangkan tender tanpa memiliki keunggulan/kelebihan kompetitif yang jelas mungkin saja melakukan penyuapan.

- **Poor quality, higher prices** - *particularly after the corrupt relationship has been sealed, the quality of product and service provided by the payer might be deteriorate and prices increases.*

Terutama setelah hubungan korup terjalin, biasanya kualitas produk dan layanan yang disediakan oleh pembayar lebih rendah/tidak sesuai spesifikasi dan terjadi pemahalan harga.

Dari sisi rationalization, pengamatan yang dilakukan dapat berupa tinggi rendahnya integritas di lingkungan organisasi. Sebagai contoh, di lingkungan yang permissive, orang akan cenderung mudah memaafkan dan memaklumi segala sesuatu yang terjadi termasuk perilaku curang, sehingga risiko kecurangan di dalamnya akan cenderung meningkat.

Selain itu, beberapa sumber yang mungkin dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah:

- *Flowchart* proses bisnis,
- Hasil *assessment internal risk*,
- Matriks pengendalian risiko,
- Temuan audit internal maupun eksternal.

Identifikasi risiko kecurangan yang dilakukan dengan mengacu pada kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang ditetapkan dalam konteks pemetaan

kecurangan tersebut didokumentasikan dalam Lembar Kerja Pemetaan Risiko Kecurangan, dengan contoh sebagai berikut:

Contoh:

Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia
Nama Satuan Kerja:

Pentapan Konteks Pemetaan Risiko Kecurangan		Identifikasi Risiko Kecurangan
A.	KEGIATAN UTAMA	
1.	Audit Keuangan	Suap yang diperoleh melalui Penerimaan hadiah
B.	KEGIATAN PENUNJANG	
1.		
2.		
3.		

Penjelasan contoh:

Dalam konteks BPK secara keseluruhan, salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan Audit Keuangan.

Kerentanan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah adanya pemberian suap dari *auditee* agar hasil audit keuangan BPK memberikan opini *unqualified* terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Suap tersebut dapat diberikan *auditee* kepada tim audit melalui Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu.

Risiko kecurangan yang lain adalah adanya pemberian hadiah (gratifikasi) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam *Code of Conduct* BPK.

BAB VI

ANALISIS RISIKO KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami tingkat keterjadian dan tingkat signifikansi risiko kecurangan yang teridentifikasi.

Analisis risiko kecurangan merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukan identifikasi risiko kecurangan dalam konteks kegiatan utama dan kegiatan penunjang BPK. Tahap analisis risiko kecurangan mencakup dua tahap penilaian, yaitu menilai besarnya kemungkinan terjadinya risiko kecurangan di setiap modus kecurangan yang teridentifikasi dan menilai besarnya *impact* yang diderita atau tingkat signifikansi dari risiko kecurangan yang teridentifikasi tersebut.

Memetakan tingkat kemungkinan keterjadian dan tingkat signifikansi setiap potensi risiko kecurangan merupakan suatu proses yang subyektif. Semua risiko kecurangan tidak memiliki kesamaan kemungkinan terjadinya ataupun kesamaan *impact* terhadap organisasi BPK. Pemetaan besarnya tingkat kemungkinan keterjadian dan tingkat signifikansi dari setiap risiko kecurangan yang teridentifikasi memungkinkan BPK mengelola risiko kecurangan dan menerapkan prosedur pencegahan dan pendeteksian secara rasional.

Pertama kali, sangat penting untuk mempertimbangkan risiko kecurangan yang melekat tanpa mempertimbangkan kendali intern yang ada. Dengan menggunakan pendekatan ini manajemen akan dapat mempertimbangkan semua risiko kecurangan yang relevan dan merancang kendali intern untuk menangani risiko.

A. Kemungkinan Terjadinya Kecurangan

Tingkat kemungkinan terjadinya suatu kecurangan diukur dari frekuensi atau seberapa sering kecurangan tersebut terjadi yang dapat dilihat dari catatan historis dan perkiraan kejadiannya di masa mendatang. Pemetaan manajemen terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan biasanya diperoleh dari kejadian-kejadian kecurangan tertentu tersebut terjadi di masa lalu dalam organisasi, kelaziman terjadinya risiko kecurangan dalam industri, dan faktor-faktor lainnya termasuk jumlah transaksi, kompleksitas risiko, dan jumlah orang yang terlibat mereviu atau menyetujui prosesnya.

BPK dapat mengkategorikan kemungkinan terjadinya risiko kecurangan sewajar mungkin. Contoh penetapan kategori tingkat keterjadian risiko kecurangan adalah sebagai berikut:

Kategori Kemungkinan	Persentase kemungkinan terjadinya
Sangat Jarang	Kurang dari 10%
Kemungkinan Kecil	10% - 50%
Mungkin	50% - 70%
Kemungkinan Besar	70% - 90%
Hampir pasti	90% - 100%

B. Tingkat Signifikansi Kecurangan

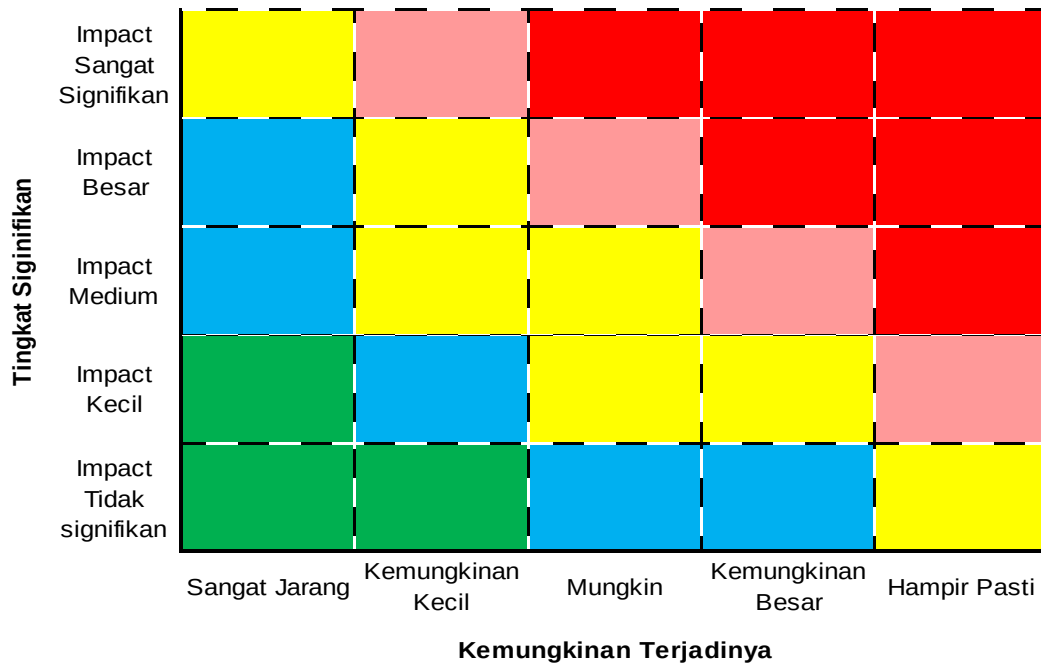
Luasnya kerugian keuangan atau kerugian non keuangan diukur dari seberapa besar kerugian yang harus ditanggung atau seberapa berat kerusakan yang terjadi, yang diukur dari pengalaman masa lalu dan/atau perkiraan kerugian masa mendatang yang mungkin diderita. Namun demikian, penilaian manajemen atas tingkat signifikansi suatu risiko kecurangan seharusnya tidak hanya mencakup laporan keuangan dan nilai uang saja, melainkan juga mencakup operasional organisasi, nilai merk, reputasi, dan kewajiban yang terkait aturan pidana, perdata, dan ketentuan perundangan lainnya.

Sebagai contoh, dua organisasi yang berbeda memiliki jumlah pengeluaran beban yang sama melalui laporan biaya pegawai, namun organisasi pertama merupakan perusahaan jasa profesional yang membebankan biaya tersebut kepada kliennya. Walaupun kemungkinan terjadi dan besaran nilainya mungkin sama, tetapi terhadap organisasi yang merupakan perusahaan jasa profesional tersebut tingkat signifikansinya akan relatif lebih besar karena laporan beban yang tidak benar akan memberikan pengaruh kepada hubungannya kepada kliennya.

BPK dapat mengkategorikan tingkat signifikansi risiko kecurangan sewajar mungkin. Contoh penetapan kategori tingkat keterjadian risiko kecurangan adalah sebagai berikut:

Kategori	Impact-nya
Impact Tidak Signifikan	Kurang dari \$ 250,000
Impact Kecil	> \$ 250,000 < \$ 500,000
Impact Medium	> \$ 500,000 < \$ 800,000
Impact Besar	> \$ 800,000 < \$ 1,000,000
Impact Sangat Signifikan	> \$ 1,000,000

Dengan menggunakan hasil analisis terhadap risiko kecurangan berupa besarnya kemungkinan terjadinya dan tingkat signifikansinya yang diplot ke dalam satu diagram akan diperoleh peta pemetaan yang akan menggambarkan peringkat masing-masing risiko kecurangan yang dihadapi tersebut sebelum mempertimbangkan kendali intern yang ada, sebagai berikut:



Uraian	Tingkat Risiko	Risiko No.
Ekstrim	5	
Tinggi	4	
Moderat	3	
Rendah	2	
Sangat rendah	1	

Selanjutnya analisis risiko yang dilakukan dengan menilai kemungkinan terjadinya dan besarnya *impact* atau pengaruh yang ditimbulkannya tersebut didokumentasikan dalam Lembar Kerja Pemetaan Risiko Kecurangan sebagai berikut:

Contoh:

.....

Identifikasi Risiko Kecurangan	Kemungkinan Terjadinya	Tingkat Signifikan / Pengaruh	Tingkat Risiko Kecurangan
Suap yang diperoleh melalui	3 (Mungkin)	4 (Besar)	4 (Tinggi)
Penerimaan hadiah	5 (Hampir Pasti)	3 (Medium)	5 (Ekstrem)

Penjelasan Contoh:

Berdasarkan identifikasi terhadap risiko kecurangan jenis suap, data-data yang ada menunjukkan bahwa kecurangan tersebut memiliki kemungkinan keterjadian 45%. Dengan menggunakan contoh data tabel di atas maka probabilitasnya adalah 3 (mungkin).

Selanjutnya analisis terhadap besaran yang mungkin diderita akibat kecurangan tersebut, baik analisis terhadap besaran nilai keuangan maupun analisis terhadap besaran non keuangan menunjukkan tingkat 4 (besar).

Dengan menempatkan posisi (mungkin; besar) dalam diagram peringkat risiko, maka posisinya berada pada area 4 (tinggi).

BAB VII

EVALUASI RISIKO KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu memahami efektivitas kontrol intern terkait risiko kecurangan yang teridentifikasi.

A. Identifikasi Orang / Bagian Yang Terkait

Sebagai bagian dari proses evaluasi risiko kecurangan, dilakukan identifikasi pihak-pihak, baik orang, jabatan, maupun bagian/divisi, yang kemungkinan besar terkait dengan masing-masing modus kecurangan yang mungkin terjadi, dan dengan cara bagaimana mereka mungkin melakukannya. Informasi ini sangat membantu pemetaan risiko kecurangan untuk merancang respon yang tepat atas risiko kecurangan tersebut.

Setelah risiko kecurangan diidentifikasi, dilakukan evaluasi untuk memetakan bagian mana saja atau personil mana saja yang mungkin terkait dengan masing-masing jenis risiko kecurangan tersebut. Pemahaman ini akan sangat membantu dalam merancang respon terhadap risiko itu sendiri nantinya, termasuk penetapan pembagian tugas, reviu, pendelegasian wewenang, dan prosedur audit kecurangan yang bersifat proaktif.

Identifikasi bagian atau personil yang terkait dengan risiko kecurangan dapat dilakukan melalui pemahaman alur kegiatan yang dituangkan dalam *flowchart*, prosedur standar operasi (SOP) atau manual pelaksanaan pekerjaan. Dapat juga dengan melakukan mempelajari alur kerja yang biasa terjadi sehari-harinya yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk *flowchart* atau secara naratif.

Pemahaman dimaksud dapat diperoleh juga melalui pemahaman akan *job description* di masing-masing posisi dalam struktur organisasi. Pemahaman yang baik terhadap alur kegiatan akan sangat membantu identifikasi kerentanan dan kendali intern yang seharusnya ada untuk memitigasi kerentanan tersebut.

Melalui pemahaman akan alur kerja yang dilakukan, bukan tidak mungkin akan teridentifikasi kembali risiko kecurangan dengan modus yang lain yang dapat dipertimbangkan dalam proses pemetaan risiko kecurangan.

B. Kendali Intern Atas Risiko Kecurangan

Faktor penting selanjutnya dalam evaluasi risiko kecurangan adalah memahami ada tidaknya kendali intern yang dibuat, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang

diidentifikasi mengandung risiko kecurangan. Identifikasi mengenai ada tidaknya kendali intern yang dirancang untuk memitigasi risiko kecurangan harus dilakukan untuk menilai apakah risiko kecurangan yang teridentifikasi di awal proses pemetaan risiko telah cukup dirancang kendali internnya untuk dimitigasi risikonya oleh Manajemen.

Masing-masing modus kecurangan yang teridentifikasi harus dicermati, kemudian dikaitkan dengan alur pelaksanaan kegiatannya. Dalam mencermati alur kegiatan, dapat diamati apakah kerentanan terhadap risiko kecurangan yang terdapat di dalamnya telah dimitigasi dengan baik melalui rancangan kendali intern.

Masing-masing kendali intern yang ada harus dirinci satu persatu untuk mengidentifikasi maksud dan tujuannya dan dikaitkan dengan pertanyaan: apakah kendali intern tersebut memang dirancang untuk menangani kerentanan terhadap suatu risiko di suatu proses kegiatan tertentu?

Masing-masing jenis modus risiko kecurangan harus diidentifikasi tersendiri untuk menentukan ada tidaknya kendali intern yang telah dirancang untuk memitigasi kerentanannya.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap sistem pengendalian intern dalam satuan kerja akan sangat berarti dalam evaluasi risiko kecurangan. Melalui pemahaman sistem yang berlaku, evaluasi risiko akan dapat memetakan pengendalian-pengendalian relevan yang sudah diterapkan organisasi untuk menanggulangi risiko tersebut.

Pemahaman terhadap kendali intern dapat diperoleh melalui *job description*, manual pekerjaan, prosedur operasi standar, petunjuk teknis, atau berbagai media lainnya dalam organisasi.

C. Efektivitas Kendali Intern

Sesudah melakukan identifikasi ada tidaknya rancangan kendali intern yang dibuat untuk memitigasi kerentanan dalam suatu kegiatan yang berisiko terjadi kecurangan, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian apakah kendali intern yang diberlakukan tersebut telah dilaksanakan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas kendali intern yang dilaksanakan, apakah cukup efektif untuk memitigasi risiko kecurangan yang teridentifikasi.

Banyak sekali sumber penilaian efektivitas yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai efektivitas kendali intern yang dilakukan. Di antaranya adalah melalui laporan hasil audit ketaatan, laporan monitoring, atau dari beberapa laporan kegiatan supervisi yang diberlakukan organisasi. Organisasi harus mempertimbangkan prosedur revidi dan pemantauan yang tepat untuk memperoleh keyakinan bahwa struktur kendali internnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Organisasi harus mempunyai proses yang berjalan dengan baik dalam mengevaluasi apakah pengendalian atas risiko yang teridentifikasi berjalan secara efektif dan memitigasi risiko kecurangan seperti yang diharapkan.

Observasi secara langsung di lapangan juga dapat digunakan untuk mempersepsikan efektif tidaknya kendali intern yang dilaksanakan. Selain itu, melalui wawancara dengan orang-orang atau personil di bagian yang terkait dengan kegiatan tersebut juga dapat memperoleh masukan mengenai efektivitas dan ketaatan pelaksanaan kendali intern yang ada.

Selanjutnya evaluasi risiko yang dilakukan dengan melakukan identifikasi orang/bagian yang terkait, identifikasi kendali intern yang ada, dan efektivitas pelaksanaannya tersebut didokumentasikan dalam Lembar Kerja Pemetaan Risiko Kecurangan sebagai berikut:

Contoh:

Tingkat Risiko Kecurangan	Orang / Bagian yang terkait	Kendali Intern yang ada	Efektivitas Kendali Intern	
4 (Tinggi)	PM, PT, KT	Supervisi	Tidak efektif	
		berjenjang		
5 (Ekstrem)				

BAB VIII

PENANGANAN SISA RISIKO KECURANGAN

Setelah mempelajari materi ini peserta diklat diharapkan mampu menyelesaikan proses pemetaan risiko kecurangan sampai tahapan akhir, yaitu mampu melakukan penilaian sisa risiko dan menyusun rencana penanganan terhadap sisa risiko kecurangan.

Peringkat risiko yang diperoleh melalui tahap analisis risiko (menentukan kemungkinan terjadi dan tingkat pengaruhnya), kemudian dievaluasi dengan mempertimbangkan ada tidaknya kendali intern beserta efektivitas pelaksanaan kendali internnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan dua tahap tersebut masing-masingodus risiko kecurangan dapat ditentukan peringkat risiko akhirnya, yaitu sisa risiko yang harus direspon lebih lanjut.

Peringkat risiko kecurangan dapat didokumentasikan ke dalam daftar peringkat risiko sebagai berikut:

Uraian	Level Risiko	Risiko No.
Ekstrim	5	
Tinggi	4	
Moderat	3	
Rendah	2	
Sangat rendah	1	

Melalui daftar tersebut sisa risiko kecurangan, termasuk risiko adanya manajemen yang mengabaikan kendali yang ada, dapat terlihat potensi signifikansinya.

Sisa risiko yang masih memiliki risiko kemudian ditentukan faktor-faktor penyebab adanya sisa risiko yang belum termitigasi tersebut, yang antara lain mungkin disebabkan oleh:

- Pengendalian yang dirancang untuk menangani risiko tidak dijalankan dengan baik,
- Pengendalian tidak berjalan secara efektif,

Selanjutnya ditentukan sifat dan luasnya prosedur pencegahan dan pendeteksian serta prosedur yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut.

Risiko residual harus dievaluasi untuk mengembangkan respon selanjutnya terhadap risiko kecurangan.

	<i>Improve</i>	Memperbaiki kendali intern
	<i>Enhance</i>	Memperkuat kendali intern, baik penguatan dalam rancangan kendali maupun pelaksanaannya
	<i>Monitor</i>	Memonitor pelaksanaan kendali intern
	<i>Optimize</i>	Mengoptimalkan kendali intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya
	<i>Accept</i>	Risiko yang dapat diterima.

Sebagai contoh, beberapa respon atas sisa risiko tersebut adalah berupa rancangan untuk mengantisipasinya seperti:

- Merancang dan mengimplementasikan prosedur dan kendali yang baru,
- Implementasi tambahan pengendalian,
- Penguatan prosedur kendali yang sudah ada,
- Mengurangi risiko dengan menghapus kegiatan tersebut dari aktivitas organisasi,
- Merancang teknik auditing kecurangan yang proaktif,
- Merancang kegiatan tertentu lainnya.

Pelaksanaan tahap penanganan risiko kemudian didokumentasikan ke dalam Lembar Kerja Pemetaan Risiko.

Contoh:

Kendali Intern yang ada	Efektivitas Kendali Intern	Sisa Risiko	Respon atas Sisa Risiko
Supervisi berjenjang	Tidak efektif	5 (Ekstrim)	1. Assessment AU 2. Diklat Supervisi 3. Rotasi Pegawai 4. Non Job AU ttt

Penjelasan Contoh:

Dengan melanjutkan contoh sebelumnya, diperoleh informasi bahwa kendali intern yang seharusnya ada untuk meminimalisir risiko kecurangan tersebut antara lain adalah adanya revidu berjenjang yang seharusnya dilakukan oleh KT, PT, PM. Namun, ternyata kendali tersebut tidak berjalan sama sekali sehingga praktis tidak ada revidu yang dilakukan terhadap pekerjaan tim. Mengingat hal tersebut, sisa risiko dipertimbangkan untuk diubah menjadi 5 (ekstrem), karena kerugian yang diderita bukan tidak mungkin akan lebih besar lagi, baik dinilai dari sisi kerugian keuangan maupun kerugian non keuangan.

LAMPIRAN**Lembar Kerja Pemetaan Risiko Kecurangan**

Penetapan Konteks Kegiatan	Identifikasi risiko kecurangan dan modusnya	Tingkat kemungkinan keterjadiannya	Tingkat signifikansi nya bagi BPK	Pegawai dan/atau bagian yang terkait	Kendali anti kecurangan yang ada	Efektivitas pengendalian intern	Sisa Risiko	Respon terhadap Sisa risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 2) Undang-undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 3) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007.
- 4) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2011. *Pedoman Pengembangan Sistem Kendali Kecurangan*.
- 5) ACFE. *Fraud Examiners Manual*.
- 6) ACFE. *Managing the Business Risk of Fraud*.
- 7) KPK. Memahami untuk Membasmi

CATATAN PESERTA

Agenda untuk pengembangan pribadi

Lembar yang disediakan ini dapat Saudara gunakan untuk membantu IDP (Individual Development Plan) Saudara. Masukkan rencana-rencana yang akan Saudara lakukan untuk memperdalam pemahaman anda atas hal-hal yang dibahas di pelajaran ini.

Evaluasi Modul

Lembar yang disediakan ini dapat anda gunakan untuk membantu Pusdiklat dalam meningkatkan mutu modul pembelajaran dengan menuliskannya kembali ke Lembar Evaluasi yang diberikan oleh Panitia Diklat di akhir kegiatan.